Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appunti di Legislazione Bancaria 2

Appunti delle lezioni, in ordine cronologico

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
3 lezioni

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti ricavati dalla registrazione delle lezioni: la trascrizione automatica è stata riscritta in forma scritta senza alterarne il contenuto. I passaggi che il riconoscimento vocale non permette di stabilire sono segnalati come «Da verificare». Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza bancaria, Basilea e vigilanza informativa **1**

2 Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e art. 52 TUB **17**

3 Lezione del 13 novembre 2026: Whistleblowing e art. 53 TUB: fondi propri e rischi **36**

1 | Lezione del 10 novembre 2026: Vigilanza bancaria, Basilea e vigilanza informativa

1.1. Il Titolo III del TUB e la vigilanza sulle banche

Si saltano alcuni articoli. Quelli commentati per ultimi, sulle banche popolari e sulle BCC, contengono i due residui di specializzazione istituzionale che il TUB ha conservato. Gli articoli che li seguono disciplinano i cosiddetti crediti speciali, cioè operazioni di credito che si studiano a Diritto bancario e che qui non vengono trattate. Fra tutti spicca per importanza e per diffusione come contratto il credito fondiario. Chiusa la parte sulla specializzazione residua, istituzionale e operativa, il testo unico riprende con le norme sulla vigilanza sulle banche: il Titolo III.

Il TUB segue la banca nel suo ciclo vitale. La banca è nata, si è affermata, è cresciuta, svolge un'attività d'impresa e viene sottoposta a forme di supervisione e di controllo pubblico da parte delle autorità di settore. Il Titolo III affronta questo tema, che occuperà una parte significativa del corso di Legislazione bancaria 2. Se la despecializzazione è il tratto generale del testo unico, in materia di vigilanza è particolarmente accentuata, e due sole parole, "vigilanza" e "banche", aprono ambiti interi. Non ci sarà il tempo di entrare nel dettaglio di tutti i parametri di vigilanza. Il docente dichiara di aver concentrato la materia negli ultimi anni e di volerla concentrare ancora di più, con l'obiettivo di trasmettere almeno le linee generali, sufficienti a capire che cosa significhi vigilanza sulle banche.

La vigilanza è un tassello fondamentale della riforma portata trent'anni fa dal TUB, e lo è da più punti di vista. Per qualche minuto si ripassano nozioni già studiate. Quando si parla di vigilanza affidata all'autorità del paese d'origine, la vigilanza è già nella parola stessa.

Da verificare. La trascrizione riporta "longa manus control" subito dopo il riferimento all'autorità del paese d'origine; probabilmente "home country control".

Altro tema è come concepire e attuare la vigilanza in un contesto concorrenziale, con la banca intesa come impresa. Sono le scelte fondamentali che il legislatore del 1993 ha dovuto compiere e con le quali ancora oggi si fanno i conti.

1.1.1. Vigilanza e controllo

Nelle poche cose dette finora il docente ha usato "vigilanza" e "controllo" come sinonimi. Un sinonimo più colto è "supervisione", che però non è espressione di uso frequente, benché esista il termine inglese supervision. La questione è se vigilanza e controllo siano davvero sinonimi, e la risposta è negativa. Il controllo è una componente dell'attività di vigilanza: riguarda qualcosa che è già accaduto, che è già stato svolto, ed è quindi un'attività necessariamente ex post. C'è un fatto, un comportamento, e si verifica a posteriori se le norme sono state rispettate. Il primo esempio, fra i molti possibili, è la verifica che la banca abbia rispettato i criteri di fit and proper nella scelta degli esponenti aziendali, già studiati: sono verifiche che si fanno necessariamente a posteriori.

La vigilanza ha però una portata più ampia. Un vecchio slogan pubblicitario diceva che prevenire è meglio che curare, e questo vale anche in materia bancaria. Nella vigilanza si distinguono tre componenti, già anticipate e che si vedranno scorrendo i primi articoli:

- la vigilanza informativa, cioè la raccolta delle informazioni per le verifiche a posteriori, che è la parte più vicina al controllo;
- l'attività regolamentare, che ha una componente preventiva, perché in uno Stato di diritto le regole si scrivono prima di chiedere ai destinatari di rispettarle;
- la vigilanza ispettiva, che è anch'essa necessariamente a posteriori, come quella informativa.

Parlare di vigilanza e parlare di controlli non è quindi la stessa cosa, anche se talvolta si semplifica. La vigilanza ha una portata più ampia, in una prospettiva di sana e prudente gestione, e mira in particolare a prevenire le situazioni di difficoltà. Poiché certezze non ce ne sono, se le difficoltà emergono occorre stabilire come affrontarle e come risolvere i problemi.

1.1.2. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale

Il Testo unico bancario ha segnato un cambio epocale rispetto alla vecchia legge bancaria, passando da un modello di vigilanza strutturale a un modello di vigilanza prudenziale. L'assetto attuale della vigilanza è di carattere prudenziale; il significato dei due termini è già stato visto.

La vecchia legge bancaria consentiva alle autorità di settore, soprattutto alla Banca d'Italia, di incidere sulla struttura stessa dell'ordinamento bancario e del mercato del credito. Si partiva dalla fase genetica, l'autorizzazione all'attività bancaria, che non era ancora legata a parametri oggettivi, e si arrivava all'estremo opposto, la gestione delle crisi: una banca in difficoltà poteva essere salvata, per ragioni di interesse generale. In mezzo stavano altri elementi, alcuni già visti, come l'articolazione territoriale delle banche e le autorizzazioni per l'apertura di sportelli, altri non considerati. Le norme di vigilanza erano puntuali e incidevano sulle scelte strategiche, ma anche su scelte abbastanza minute, dei singoli intermediari.

L'assetto attuale ha un approccio completamente diverso. Partendo dall'idea della banca come impresa che si muove in un contesto concorrenziale, si fissano preventivamente i criteri di vigilanza. Ne è un esempio, ancora una volta, il tema dei requisiti di esperienza, onorabilità e idoneità. Si fissano poi parametri anche tecnici, detti prudenziali, che sono quasi tutti rapporti

patrimoniali: varie voci contabili della banca rapportate ai fondi propri, cioè al patrimonio, che è un patrimonio particolare.

Da verificare. La trascrizione riporta "precious patrimoniali"; probabilmente "ratio patrimoniali" (rapporti patrimoniali).

Fino a qualche anno fa la normativa secondaria parlava di patrimonio di vigilanza; oggi ci si è allineati al linguaggio europeo e si preferisce parlare di fondi propri, ma la sostanza non cambia. Il ragionamento è questo: se la banca rispetta i parametri considerati propri del bravo banchiere, per il resto può in linea di principio esplicare tutta la propria libertà d'impresa.

1.1.3. L'esempio del coefficiente di solvibilità

Il docente non ricorda se in Legislazione bancaria 1 abbia già fatto l'esempio del coefficiente di solvibilità, e ritiene di no. Un coefficiente di solvibilità con questo nome non esiste più, perché è confluito nei requisiti patrimoniali come una delle voci. Lo cita perché è emblematico del modo di ragionare della vigilanza prudenziale. Esso misura il rapporto che una banca deve avere tra i suoi impieghi, cioè i prestiti erogati, e la sua dotazione patrimoniale. Il credito però viene ponderato in ragione di una serie di fattori e di parametri: quanto più il credito è rischioso, tanto più elevato è l'indice di ponderazione, e quindi tanto maggiore è la porzione di patrimonio che la banca deve idealmente accantonare.

Il ragionamento è il seguente. La banca è libera di fare ciò che crede, ma dare credito è rischioso. Delle due l'una: può assumere un rischio maggiore, che può significare anche una redditività maggiore, perché il rischio più elevato viene remunerato di più.

Se la banca rischia di più, deve avere le spalle più larghe, e l'autorità le chiede una dotazione patrimoniale più solida. In alternativa, schematizzando, l'autorità di vigilanza può accontentarsi di una dotazione patrimoniale più contenuta, a condizione che il credito sia concesso con maggiore accortezza e prudenza. Chi dà credito a un soggetto in forte difficoltà finanziaria non dovrà accantonare con ponderazione uno, ma due. Se il debitore opera in un paese ad alto rischio, la ponderazione aumenta. Se invece si presta denaro a una pubblica amministrazione, presumendo che gestisca le proprie risorse con maggiore oculatezza, la ponderazione è più bassa o addirittura nulla.

Da qui derivavano alcuni paradossi, oggi superati. La crisi del debito sovrano della Grecia ha preoccupato molto l'Europa negli ultimi anni, e non solo per il timore di ciò che sarebbe seguito al fallimento di un paese dell'area euro. C'erano questioni meno pubblicizzate, tra cui il fatto che le banche europee avevano investito molto in titoli di Stato greci, perché in base a quelle norme sui requisiti la ponderazione era zero. La Grecia era un paese a rischio più elevato e quindi pagava tassi più elevati; per le banche il rischio maggiore non era un problema, e si buttarono ad acquistare titoli del debito sovrano greco. Fra le più attive, per esempio, le banche tedesche. Seguì l'intervento della cosiddetta troika per salvare la Grecia.

Da verificare. La trascrizione riporta "la terna che salvò la Grecia, con la specie di … finanziario"; probabilmente la troika e un meccanismo di sostegno finanziario, ma il passaggio è incompleto.

I fatti risalgono a una decina di anni fa.

Al docente interessa l'idea di fondo, al di là dei coefficienti, che cambiano nel tempo e non solo di nome. Il coefficiente di solvibilità è emblematico perché esprime questo ragionamento: l'autorità di vigilanza ritiene che la banca sia sana e prudente quando mantiene un certo equilibrio tra il rischio assunto dando credito e la propria dotazione patrimoniale, e fissa una percentuale. Il rapporto non potrà scendere sotto l'8%, salvo eccezioni (il docente accenna alla situazione di chi appartiene a un gruppo bancario, precisando che sta semplificando molto), perché quella percentuale è considerata il minimo sindacale per una banca sana e prudente. La vigilanza non dice però alla banca come raggiungere quella percentuale: la banca può ridurre il rischio oppure aumentare la dotazione patrimoniale, e si può presumere che trovi un proprio punto di equilibrio ottimale tra le due esigenze. All'autorità non interessa come si ottenga il risultato, né, tutto sommato, che cosa la banca faccia una volta raggiunto l'8%. Una banca sana e prudente ha piena autonomia imprenditoriale. Il docente avverte che semplifica molto: i coefficienti prudenziali sono decine, forse centinaia, e non saprebbe dire quanti siano. La vigilanza prudenziale è sostanzialmente questo.

1.1.4. Il termine "prudenziale" nel TUB

Il termine vigilanza prudenziale viene dalla normativa sovranazionale; il testo unico non lo riprende. Il Titolo III è intitolato "vigilanza", non "vigilanza prudenziale". Il docente riferisce di averlo già detto, e lo ricorda come una vicenda di tantissimi anni fa: nella bozza di testo unico compariva l'aggettivo "prudenziale", ma fu fatto notare che una vigilanza non prudenziale è come chiudere la porta della stalla quando i buoi sono ormai scappati. Quello è il campo della disciplina delle crisi, che è un ambito diverso. L'aggettivo fu quindi ritenuto ridondante e non compare più.

1.1.5. Dalla fiducia nel mercato alla crisi del 2008

Negli anni Novanta ci si cullò un po' tutti sugli allori, nella convinzione che il sistema fosse ormai evoluto e maturo e che informatica e digitalizzazione aiutassero molto anche le autorità di settore, per cui non ci fosse molto di cui preoccuparsi. Furono anche cancellati alcuni parametri. Si faceva affidamento sulla trasparenza degli enti bancari, molti dei quali sono collocati sui mercati: se ne sarebbero occupati i mercati, che sarebbero stati i primi alleati delle autorità di settore. La crisi iniziata nel 2008 dimostrò drammaticamente che ci si era illusi. I dati su Lehman Brothers apparivano meravigliosi fino a poche settimane prima di ciò che poi accadde. La fiducia nelle capacità taumaturgiche del mercato crollò, e si cominciò a pensare che fosse il caso di cambiare.

1.1.6. La vigilanza post-prudenziale

La vigilanza prudenziale funziona così: l'autorità fissa i parametri, la banca li rispetta e per il resto è libera. Prima di Lehman Brothers l'ambiente era un po' cambiato.

Da verificare. La trascrizione riporta "le APF, non le APF, l'ambiente era un po' cambiato"; la sigla non è identificabile.

Ci si chiedeva chi meglio delle banche conosca la propria clientela e chi meglio di una banca sappia valutare se stessa. Entro certi limiti e a determinate condizioni si poteva allora immaginare, da parte delle autorità, modelli di analisi che responsabilizzassero il ceto bancario. Una banca costruisce da sé il proprio modello valutativo e lo sottopone preventivamente al vaglio dell'autorità di settore. Se l'autorità risponde che il modello è conforme alla sana e prudente gestione, la banca dovrà rispettare le norme che essa stessa si è data. Questa impostazione fu portata all'ennesima potenza, a livelli parossistici, soprattutto per la qualità del credito: è il tema del rating, con le banche che costruiscono i modelli di rating della propria clientela, accompagnate dalla capacità del mercato di cogliere tempestivamente eventuali fattori di crisi.

Qualcuno ha chiamato questa forma di vigilanza post-prudenziale, non essendo facile coniare nuovi aggettivi. Ci si allontana progressivamente dal modello prudenziale verso un modello in cui le norme sono scritte insieme da regolatori e regolati.

La crisi del 2008 ha dimostrato che si è stati ingenui. In parte per ragioni oggettive, perché si verificarono situazioni eccezionali che nemmeno quei modelli avevano considerato. In parte perché, quando si lascia al soggetto regolato la facoltà di scriversi le regole, vale il detto evangelico secondo cui lo spirito è forte ma la carne è debole: le regole si costruiscono a propria misura, come nel window dressing, per sembrare migliori di ciò che si è. Il docente porta un paragone: se agli studenti fosse chiesto di scegliere il parametro in base al quale si ottiene 18 oppure 30 e lode, salvo un po' di pudore l'asticella si sposterebbe verso la seconda metà dei voti. Il controllato cerca di apparire migliore di ciò che è; è inevitabile e appartiene alla natura umana.

1.1.7. Il modello post-post-prudenziale

Di fronte a situazioni durate anni ci si è resi conto che bisognava cambiare, tornare in parte indietro o quantomeno rivedere scelte compiute in modo troppo ottimistico. Il modello attuale è stato chiamato post-post-prudenziale, ancora una volta per difetto di originalità. Significa che si sta in parte tornando indietro e che si colgono fattori di crisi che fino a pochi anni fa non venivano minimamente censiti. L'EBA e l'ultima direttiva dello scorso anno tengono conto, per esempio, dei rischi di una banca di fronte a un mondo finanziario sempre più digitalizzato e di come gestire quel rischio.

Da verificare. La trascrizione riporta "C'era EBA che l'ultima direttiva dello scorso anno tiene conto"; la direttiva non è identificata e la frase è incompleta.

Un altro tema già anticipato, e su cui si tornerà, è quello dei rischi di legalità, che prima non venivano considerati. Le crisi bancarie sono state generate quasi sempre, in primo luogo,

da problemi di rispetto delle regole o da inadeguatezza della governance, ed è lì che bisogna intervenire. Anche il tema del fit and proper affonda le radici in questa esigenza di maggiore attenzione al rispetto delle regole. Questa è la frontiera della vigilanza, che sta cambiando pelle, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, impensabile fino ad alcuni anni fa.

Occorre però prestare molta attenzione, perché l'intelligenza artificiale non è così intelligente e rischia di accentuare la prociclicità anche nella valutazione del rischio di una banca, in positivo o in negativo. Può comunque essere un alleato.

Ciò che il docente vuole segnalare è che si sta tornando all'idea che ciascuno debba fare il proprio mestiere, e quindi che siano le autorità di vigilanza a scrivere le regole. Restano regole prudenziali, senza ritorni o rigurgiti del modello organizzativo e strutturale. Sono le scelte compiute e anche quelle all'ordine del giorno in questi ultimi mesi o anni.

1.2. Gli accordi di Basilea

Finora si è parlato di Italia e di Europa, cioè delle direttive. In materia di vigilanza c'è un altro soggetto da considerare, che gli studenti forse hanno già incontrato in altri corsi: i vari accordi di Basilea. Il docente chiede agli studenti se li abbiano già studiati, perché dipende dai contenuti che i colleghi svolgono di anno in anno.

Da verificare. La trascrizione riporta "siete occupati o niente ancora? No. Allora, i colleghi entreranno… Poi nel merito di Basilea, eccetera"; il passaggio è confuso e non è chiaro a chi si riferisca il rinvio al merito degli accordi.

Se ne sente parlare spesso anche nei mezzi di comunicazione: Basilea 1, 2, 3, ora anche Basilea 4, con i loro aspetti positivi e negativi. Che cos'è dunque questa Basilea?

1.2.1. I concordati del 1974 e del 1983

Tutto parte una cinquantina di anni fa, nel 1974. I governatori di alcuni tra i paesi più industrializzati, dieci all'epoca (l'equivalente di quello che oggi sarebbe il G8, esteso alla Svizzera e al Lussemburgo, per l'intuibile importanza di quelle piazze finanziarie), cominciarono a incontrarsi per scambiarsi informazioni sulle prassi di vigilanza e stipularono il primo concordato di Basilea. Oggi farebbe sorridere, anche perché, come visto nella prima lezione, nel 1974 l'attività internazionale delle banche non era così sviluppata. I governatori si chiesero se potessero aiutarsi a vicenda: scambiarsi informazioni quando vigilano su gruppi finanziari multinazionali che operano in più paesi, e uniformare almeno alcune prassi di vigilanza.

Il termine scelto è "concordato". Basilea non è frutto di un trattato internazionale, come potrebbe essere un trattato dell'ONU che i singoli Stati sono poi chiamati ad attuare nei propri ordinamenti. Dal punto di vista giuridico è un semplice accordo tra gentiluomini, niente di più, e non vincola giuridicamente gli Stati. Nell'attività di vigilanza conta però molto la credibilità delle autorità di settore: se un governatore si impegnasse a rispettare le regole concordate e poi facesse il contrario, ne andrebbe della credibilità della sua autorità. Di fatto, quindi, pur non

sul piano strettamente giuridico, la forza coercitiva è stata significativa. I governatori si resero conto che quella era una buona strada.

Alcuni anni dopo, nel 1983, fu varato un secondo concordato. Il 1983 è una data significativa perché precede di quattro o cinque anni la seconda direttiva, che per certi versi è figlia di questo secondo accordo. Nell'accordo del 1983 si parla per esempio del riparto tra home e host country control, poi ripreso dalla seconda direttiva. Si inizia anche a ragionare sui coefficienti prudenziali e nascono i primi, tra cui il famoso coefficiente di solvibilità. L'impianto è costruito attorno a un'idea che resta attuale. Il patrimonio di vigilanza, cioè la dotazione patrimoniale della banca, è una grande torta, che idealmente viene scomposta in tante fette quante sono le tipologie di rischio da prevenire. La banca deve mettere da parte, dalla propria dispensa, una fetta di una determinata dimensione per proteggersi dal rischio di credito, dal rischio di mercato, dal rischio operativo, dal rischio di cambio, dal rischio legale, dal rischio di reputazione, e così per ogni tipologia di rischio. All'epoca questa vigilanza veniva chiamata "ad intersezione di insiemi", con un patrimonio di vigilanza che serve a coprire le varie aree di rischio.

Da verificare. La trascrizione riporta "ad intersezione di insiemi"; la denominazione esatta dell'impostazione non è certa.

1.2.2. Basilea I e il recepimento comunitario

Nel 1988 c'è un nuovo concordato, e in quell'anno nasce il primo vero accordo di Basilea. Basilea I è del 1988, anche se la sua gestazione e la sua attuazione sono state molto lunghe. Per quanto riguarda l'Italia è accaduta una cosa importante e nuova: alcune aree del mondo, e per l'Europa l'allora Comunità europea, hanno deciso di fare proprie le indicazioni del concordato di Basilea.

Da verificare. La trascrizione riporta "allora ancora Commissione Europea"; il contesto indica la Comunità europea.

Dal punto di vista giuridico è un salto qualitativo significativo. I primi accordi non erano giuridicamente vincolanti, un patto tra gentiluomini. Quando invece la Comunità europea trasfonde in una direttiva le regole prudenziali sui fondi propri di una banca, gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva, e per le banche degli Stati della Comunità quelle regole diventano norme vincolanti, vere e proprie norme. Basilea di per sé non ha cambiato natura ed è rimasto un accordo tra gentiluomini, ma almeno nell'Unione europea il filtro dei provvedimenti comunitari, inizialmente solo direttive e ultimamente anche regolamenti, ha fatto sì che le regole diventassero prescrizioni a tutti gli effetti.

1.2.3. Basilea 2

I passi successivi sono stati molti e non è utile passarli tutti in rassegna. Particolarmente significativo è stato Basilea 2, negli anni Duemila, il docente ritiene nel 2001. È grazie a Basilea 2 che sono stati inseriti i criteri che il docente ha prima chiamato di vigilanza post-prudenziale:

l'affidamento sulle capacità di valutazione preventiva del mercato e i parametri oggettivi di carattere strettamente tecnico. La parte giuridica era molto trascurata in quel contesto.

Il docente segnala un dettaglio che si vedrà più avanti. Esiste un insieme di norme sulla cosiddetta funzione di trasformazione delle scadenze, che vogliono risolvere il problema del matching delle scadenze di una banca, segnalato nella prima parte del corso: la banca raccoglie a breve ed eroga a medio-lungo termine, o viceversa, con un rischio di liquidità. A un certo punto, con Basilea 2, si è detto che bastano alcuni parametri tecnici e che per il resto la banca faccia ciò che vuole. Furono eliminati molti vincoli. Prima le banche non potevano investire, per esempio, in determinati titoli perché considerati più difficilmente liquidabili; con Basilea 2 si tolse tutto. Il docente precisa che si parla di anni Duemila a partire dal 2001, ma che è difficile indicare una data precisa per Basilea: ci vogliono anni per arrivare a un accordo, poi seguono l'attuazione e le proroghe per l'entrata in vigore di uno o due anni. Erano comunque le norme in vigore quando nel 2008 è successo il patatrac.

Quel clima aveva riverberi anche in ambiti inattesi, come quello universitario. I corsi di laurea vengono adattati a come cambia il mercato e a come cambiano gli scenari per i potenziali datori di lavoro. Quelli erano gli anni d'oro dei quantitativi, dei ratios e dei modelli di analisi, mentre i giuristi se ne stavano in un angolo, come dice un proverbio cinese: siediti sulla riva del fiume e prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Il docente parla scherzando, con la rivalità tra giuristi e quantitativi paragonata a quella fra Inter e Milan, Juve e Toro, Roma e Lazio, o più vicino Vicenza e Padova.

Da verificare. La trascrizione riporta "i poveri turisti", probabilmente "i poveri giuristi", e un periodo incompleto ("Se neanche tra i quantitativi"); la scenetta è resa nel senso più probabile.

Le cose sono cambiate perché ci si è resi conto di quanto detto sui rischi di legalità, e i successivi accordi di Basilea hanno modificato notevolmente il quadro. A ciò si aggiunge l'unione bancaria, con autorità macroprudenziali e microprudenziali, di cui ha parlato prima il professor Minto e di cui il docente non ripete il tema.

1.2.4. I pacchetti europei: CRR e CRD

La trascrizione si apre con un riferimento ai tre pilastri: il primo pilastro, quello della vigilanza e del meccanismo unico di vigilanza, è figlio proprio degli accordi di Basilea.

Da verificare. La trascrizione riporta "I tre pilastri. In fondo il primo pilastro, quello della vigilanza, del meccanismo unico di vigilanza, è figlio proprio di questi accordi di Basilea"; non è chiaro se i pilastri siano quelli dell'unione bancaria o quelli di Basilea.

Gli accordi di Basilea sono cambiati nel tempo, sono stati implementati e hanno trovato attuazione nell'ordinamento europeo attraverso pacchetti. Si parla di pacchetti perché si tratta sempre di un insieme di direttive e di regolamenti, come già segnalato nella prima parte del corso. All'inizio, con la seconda direttiva, valeva il criterio dell'armonizzazione minima, che lasciava molta autonomia agli Stati membri nel recepire la direttiva. A forza di armonizzazioni

progressive si è arrivati, in alcuni ambiti, a un'armonizzazione piena. In quei casi non si usa più la direttiva ma il regolamento, che è immediatamente precettivo, non richiede attuazione e vale subito in tutti gli Stati dell'Unione europea. I pacchetti attuativi delle modifiche che il Comitato di Basilea continua a produrre hanno ormai sempre la coppia regolamento-direttiva, perché alcune materie richiedono un'attuazione specifica che guardi all'ordinamento nazionale. Per esempio, in diritto commerciale i tipi di società non sono gli stessi in tutti gli ordinamenti, e lì occorre per forza lo strumento della direttiva.

Da verificare. La trascrizione riporta "i tipi di società elistono esattamente gli stessi, o modo di sempre, in tutti gli ordinamenti"; il senso più probabile è che i tipi societari differiscano da un ordinamento all'altro.

Gli acronimi con cui bisogna fare i conti sono questi:

- il regolamento sui requisiti di capitale, CRR, che ha avuto sviluppi successivi fino al CRR3 del 2024, ora in fase di implementazione;
- le direttive CRD, Capital Requirements Directive, dalla prima alla sesta: la sesta è del 2024, alcune hanno portato modifiche marginali, altre modifiche più significative.

La CRD 6 è già stata attuata in Italia, come forse il docente ha già detto, con il decreto legislativo del 31 dicembre 2025, che ha meno di un anno e ha modificato il testo unico bancario. Il decreto incide su aspetti non ancora considerati in lezione, perché emergono nuove tipologie di rischio. Tutto il mondo ESG è entrato nell'ordinamento bancario attraverso la CRD 6, oltre che attraverso il regolamento.

Da verificare. La trascrizione riporta "Non si fa un gran parlare di ESG"; il contesto suggerisce che il docente intendesse che se ne parla molto.

Fra le altre novità il docente cita:

- un giro di vite sul fit and proper, cioè sui requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale, non ancora trattato;
- modifiche in tema di operazioni straordinarie che coinvolgono banche, in particolare le fusioni;
- la nuova tipologia di rischio sulle criptoattività, già anticipata;
- una novità di cui il docente si è colpevolmente dimenticato di avvertire, e che spiega perché poco fa non trovava più una norma scorrendo il testo unico: quando si è parlato dell'articolazione territoriale delle banche, il docente aveva detto, correttamente, che si poteva leggere in parallelo i vari commi su banche italiane, banche di paesi europei e banche di Stati terzi. Arrivando al comma 16, però, non ha più trovato la norma sulla libera prestazione di servizi da parte di banche extracomunitarie. Nessuno studente gliel'ha segnalato.

Correzione. Il comma sulla libera prestazione di servizi da parte di banche extracomunitarie è sparito in attuazione della CRD 6. Si è ritenuto rischioso consentire a una banca di un paese

terzo di operare nell'Unione europea in libera prestazione di servizi senza avere nemmeno una succursale. La libertà di stabilimento riguarda i soggetti europei: la banca di un paese terzo che voglia operare nel territorio europeo può farlo solo con una filiale, quindi solo come insediamento e non come libera prestazione di servizi. Il docente corregge così quanto detto alcune settimane prima.

1.3. L'articolazione della vigilanza nel TUB

La vigilanza si articola in tre forme, come già anticipato, e lo si vede in modo icastico scorrendo le rubriche degli articoli, anche se oggi le cose sono un po' cambiate: l'art. 51 è la vigilanza informativa, il 53 la vigilanza regolamentare, il 54 la vigilanza ispettiva. Sono le tre pietre miliari.

Il docente ribadisce le proprie perplessità sull'ordine. A suo avviso sarebbe stato più opportuno partire dalla vigilanza regolamentare, perché prima si fissano le regole. Poi la vigilanza informativa, per chiedere informazioni e accertarsi che le banche le abbiano rispettate. Terzo passo, per maggiore sicurezza, la vigilanza ispettiva, cioè andare a vedere in loco come si comportano. Il legislatore italiano ha scelto invece di partire dalla vigilanza informativa. Con l'art. 51 c'è poi, come si vedrà, una norma cerniera: l'art. 52 è al tempo stesso una norma di vigilanza regolamentare e una di vigilanza informativa. Non si anticipa oltre.

1.4. Art. 51 TUB: la vigilanza informativa

Da questo punto gli articoli cominciano a essere ben più lunghi di quelli visti fino ad ora, salvo ovvie eccezioni. Se ne leggono a campione alcune parti. Il testo del primo comma è il seguente: le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto; esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Questo è il comma storico, presente fin dal 1993. All'inizio suscitò qualche inarcamento di sopracciglia, perché sembrava affidare troppi poteri alla Banca d'Italia. Letto con occhio critico, il comma dice che la Banca d'Italia può chiedere alle banche ciò che vuole. L'unico documento citato per nome è il bilancio. Il bilancio delle banche non è oggetto di approfondimento in questo corso, ma segue regole diverse da quelle delle società di diritto comune: sono norme più restrittive, perché ci si colloca in una prospettiva prudenziale. Nel dubbio se lasciare o no una voce a patrimonio, la si toglie. Il patrimonio di vigilanza è perciò inferiore al patrimonio netto come si studia nelle discipline aziendalistiche. Il riferimento al bilancio è una sorta di link ideale a una normativa che non è entrata a far parte del testo unico.

La Banca d'Italia può poi chiedere segnalazioni periodiche, ed è lei a stabilire quali, con quali modalità e quali termini.

Da verificare. La trascrizione riporta "le modalità, i termini, massima delle giustificazioni"; il passaggio è incompleto.

Può chiedere inoltre qualunque altro dato o documento: la richiesta potrebbe essere un'informazione una tantum oppure un'informativa continua.

Le perplessità dei primi commentatori riguardavano dunque l'eccesso di poteri. La risposta sta nella solita norma, l'art. 5 TUB: le autorità esercitano i poteri loro attribuiti avendo riguardo a una serie di finalità. La Banca d'Italia può chiedere qualunque informazione, ma deve richiederla funzionalmente all'obiettivo della sana e prudente gestione. Lo stesso criterio si ritrova nella vigilanza ispettiva, con una norma sostanzialmente identica.

Il docente propone un esempio scherzoso. Se un funzionario della Banca d'Italia, in ispezione, si fosse invaghito di una avvenente dipendente della banca, avrebbe il potere di chiedere al capo del personale o al direttore il suo numero di cellulare? O esiste una motivazione istituzionale, oppure il direttore potrebbe legittimamente rifiutare, e dovrebbe chiedere al funzionario la ragione della richiesta. Se la ragione fosse invitarla a cena, la risposta sarebbe no; se invece si volesse parlare con la collaboratrice della situazione dei rischi della banca, si potrebbe fare anche lì, in presenza del direttore.

Anche qui vale sempre la finalità dell'art. 5, e questa è la risposta da dare in chiave interpretativa. La banca potrebbe maturare la convinzione di doversi difendere e rifiutare un'informazione, ma l'indicazione è di massima trasparenza, nel rispetto dell'art. 5. La trasparenza è necessaria perché tra i reati esiste anche quello, pesante, di ostacolo alle funzioni di vigilanza: la violazione di queste prescrizioni ha un correlato penale.

1.4.1. I commi aggiunti in attuazione delle CRD

Oltre a questo la norma primaria non dice altro, salvo i commi aggiunti in attuazione delle varie CRD. La Banca d'Italia vuole sapere anche chi sia il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, perché una delle CRD se ne occupava. Può chiedere informazioni al personale delle banche per il tramite delle banche stesse, e non direttamente al dipendente: si passa per la banca. Le può chiedere anche, come prevede oggi il comma 1-quinquies, al soggetto cui siano state esternalizzate determinate funzioni della banca. Se la banca ha esternalizzato la funzione antiriciclaggio e si vuole fare una verifica in materia, la Banca d'Italia non può parlare solo con la banca: può rivolgersi anche alla società che opera per la banca in regime di esternalizzazione e chiedere informazioni a questa.

1.4.2. Le fonti di dettaglio

Per il resto il testo unico tace. In che cosa si sostanzi la vigilanza informativa lo dicono le disposizioni di vigilanza. La Bibbia della materia, come già detto, è la circolare 285, ma qui dice poco: il capitolo dedicato alla vigilanza informativa è un capitoletto che fornisce alcune informazioni di massima. Le prescrizioni di dettaglio provengono da circolari apposite, molto complicate, dannatamente tecniche e molto voluminose. Il docente ne ha caricate alcune su Moodle, non perché si debbano conoscere ma per risparmiare la fatica di cercarle; si trovano comunque anche sul sito della Banca d'Italia.

1.5. La matrice dei conti (PUMA)

Il primo di questi strumenti è la matrice dei conti. Da una decina d'anni si trascina una difficoltà: la matrice dei conti non è uno strumento armonizzato a livello europeo. Ci si è chiesti come faccia la BCE a svolgere la vigilanza informativa su Intesa Sanpaolo, UniCredit e le altre, dato che c'è ancora il filtro della Banca d'Italia e la matrice dei conti è quella. La matrice serve anche all'autorità di vigilanza per confrontare lo stato di salute delle banche: se si usano parametri diversi, i dati rischiano di non dire molto. Se l'angolo di osservazione è nazionale, la matrice dei conti va bene. Ma la BCE non deve solo confrontare Intesa con UniCredit: deve confrontare UniCredit anche con i principali concorrenti francesi, spagnoli e tedeschi. Per questo è stato avviato un percorso di uniformazione progressiva delle segnalazioni di vigilanza, con technical standards che si stanno implementando soprattutto grazie all'azione dell'EBA, più che della BCE. La matrice dei conti esiste ancora, ma viene modificata gradualmente per avvicinare dati e voci agli standard ormai europei: resta formalmente nazionale, ma converge nella sostanza.

1.5.1. Come funziona la matrice dei conti

La vigilanza informativa un tempo si chiamava anche vigilanza cartolare o cartacea: le banche inviavano alla Banca d'Italia, con periodicità diverse, moduli cartacei che riassumevano la loro situazione in materia di fondi propri, rischio, organizzazione e così via. Un po' alla volta si è passati a uno strumento informatico. La matrice dei conti è un mega file che le banche devono inviare alla Banca d'Italia con periodicità mensile, su reti protette. La Banca d'Italia ha predeterminato una serie di voci e sottovoci di matrice (per esempio 48, 53.01, 0.02, 0.03), che le banche sono tenute a compilare e a inviare ogni mese.

Resta il problema di che cosa inserire in ciascuna voce. Il manuale cartaceo della matrice dei conti è composto da due o tre tomi corposi, e ancora più complicato è il manuale per la compilazione della matrice. Messi insieme, i tomi occupano quasi un metro lineare di libreria.

Le banche devono inviare il file alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il 25 novembre 2026 devono dunque inviare la matrice riferita al 31 ottobre. Anche se la matrice viene inviata tutti i mesi, non tutte le voci possono cambiare ogni mese: alcune, per esempio le voci di bilancio, possono essere modificate soltanto una volta all'anno. Hanno quindi maggiore importanza le matrici al 30 giugno e al 31 dicembre, e un peso significativo hanno le trimestrali. Le altre hanno un valore relativo, ma la Banca d'Italia compie comunque le proprie valutazioni ogni mese.

Per facilitare, anche un po' scherzosamente, la memorizzazione di queste procedure informatiche, la Banca d'Italia ricorre ad acronimi che richiamano nomi di animali. PUMA sta per procedura unificata di matrice aziendale. Chi in banca, durante un tirocinio, sente parlare di PUMA sappia che è la matrice dei conti. Uno studente chiede di ripetere il significato dell'acronimo, e il docente ripete: procedura unificata di matrice aziendale.

1.5.2. Esempio di voci di matrice

Il docente mostra a video alcune pagine delle circolari, aperte a caso. La prima è una pagina della matrice dei conti. La voce di matrice 41.063 è "complessivi rettifiche di valore, accantonamenti complessivi per rischio di credito". Le voci sono articolate in sottovoci: una comprende le rettifiche derivanti da finanziamenti, un'altra quelle da titoli di debito, e così via. Dove compare la X, la banca deve inserire di mese in mese il numero che la riguarda. È la traduzione cartacea della matrice dei conti.

Da verificare. La trascrizione riporta "604 sono rettifiche che derivano da finanziamenti, 05 da titoli di debito"; i codici delle sottovoci non sono sicuri.

La seconda circolare è il manuale per la compilazione della matrice dei conti. Si legge in un'altra circolare che esiste la voce di matrice 58.265 (o 16.5), "operazioni con carte di debito effettuate dai clienti dall'azienda dichiarante".

Da verificare. La trascrizione riporta "58.265 o 16.5" per il numero della voce, e il docente stesso sembra sbagliare nella lettura; il codice non è determinabile.

Ma che cosa si inserisce in quella voce? Chi va a lavorare in banca ed è destinato a compilare i dati di matrice, cioè tutta la parte contabile della banca, trova qui spiegato che cosa va messo dentro. La voce va segnalata dalle sole banche che hanno avuto le centrali, e vanno considerate tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, e così via.

Da verificare. La trascrizione riporta "dalle sole banche che hanno avuto le centrali"; il passaggio è incomprensibile.

Le due circolari vanno dunque lette in parallelo.

1.6. Le esposizioni creditizie deteriorate

La matrice dei conti va dunque inviata alla Banca d'Italia entro il 25 del mese. Alcune voci di matrice sono particolarmente rilevanti, e conviene soffermarvisi anche perché si ritroveranno più avanti: sono quelle sui crediti deteriorati. Occorre fare attenzione al linguaggio, che cambia nel tempo e può trarre in inganno.

1.6.1. Il rischio di credito: situazioni reversibili e irreversibili

Si prenda il rischio di credito classico. Che cosa accade quando la banca ha erogato un finanziamento e il cliente non lo rimborsa? Le situazioni possono essere drammaticamente difficili per la banca e, prima ancora, per il cliente, che può non essere in grado di rimborsare, oppure può trovarsi in una difficoltà temporanea. Un esempio: la banca ha finanziato un'impresa artigiana; l'artigiano vive per definizione del suo lavoro, è sempre stato bravissimo e non ha mai avuto problemi con la banca. A un certo punto ha un improvviso problema di salute e resta

ricoverato in ospedale quattro, cinque o sei mesi. Deve smettere di lavorare, ma la situazione non può essere trattata come le altre. La banca deve chiedersi se sia irreversibile o se si tratti di una crisi reversibile.

Si ammetta poi che la situazione sia irreversibile: un'impresa commerciale fallisce, o, come oggi si dice, è sottoposta a liquidazione. La banca deve fare un'ulteriore valutazione. Se è creditrice di mille nei confronti di quel cliente, quanto porterà a casa all'esito della procedura concorsuale? Può darsi che il curatore sia bravo, che il patrimonio sia capiente per tutti e che la banca recuperi tutti i mille euro. Oppure può avere la fortuna di una garanzia ipotecaria, e allora farà vendere l'immobile e recupererà almeno quella parte. Oppure ne potrà recuperare soltanto una parte.

Da verificare. La trascrizione riporta "I neo sono circa troppo bassi, 2.000, fermiamoci lì"; il passaggio non è comprensibile e non ne è stato ricostruito il contenuto.

1.6.2. Il vecchio linguaggio: dubbi esiti, sofferenze e incagli

Il vecchio linguaggio rischiava di trarre in inganno. Per indicare quanto la banca avrebbe effettivamente perso, cioè l'ammontare delle perdite, si usava la locuzione "dubbi esiti", che di dubbio non aveva niente: erano perdite certe. Il docente ricorda che, quando ha cominciato a occuparsi di queste cose, non capiva dove stesse il dubbio, se la banca di fatto appostava in contabilità la perdita: si sarebbe dovuto dire "perdita su crediti", come oggi si dice in termini concreti.

Per la qualità del credito, cioè per la gravità del rischio di difficoltà, le categorie utilizzate in Italia per anni sono state due: le sofferenze e le partite incagliate, che tutti chiamavano incagli. Anche qui il linguaggio traeva in inganno. Che cosa è più grave, una sofferenza o un incaglio? Quando il docente fu messo per la prima volta di fronte al tema, pensò che l'incaglio fosse più grave: la sofferenza indica qualcuno che fa fatica, l'incaglio è uno che si è inchiodato e che non riesce a rimborsare. Nel linguaggio dell'organizzazione bancaria era invece esattamente il contrario.

Da verificare. La trascrizione riporta "ho pensato: risposto sono più gravi dell'incaglio"; la frase è corrotta, ricostruita dal seguito ("e invece era esattamente il contrario").

1.6.3. La sofferenza

La sofferenza esiste ancora oggi, quindi se ne può parlare al presente. Indica l'incapacità del cliente di rimborsare il finanziamento. Non è necessario indicare il motivo. La definizione, che il docente non legge, fa riferimento allo stato di insolvenza del cliente, anche se non accertato giudizialmente.

La nozione di stato di insolvenza si studia a Diritto commerciale 2. Secondo il codice della crisi è una situazione di inadempimento protratto, cioè di incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; il verbo usato è "regolarmente". Quando l'imprenditore non è in

grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni diventa insolvente. Tendenzialmente saranno i creditori, tra i quali le banche, a chiedere l'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione dell'imprenditore a liquidazione giudiziale, cioè a ciò che prima era il fallimento.

La norma bancaria dice invece: stato di insolvenza ancorché non dichiarato giudizialmente. Il docente gira la domanda agli studenti: perché? Le sofferenze sono un po' ballerine dal punto di vista numerico, perché la norma bancaria, più restrittiva e prudenziale, dice che lo stato di insolvenza può essere anche non accertato giudizialmente. Uno studente propone una risposta, legata alla procedura di recupero, che sarebbe più rapida senza attendere la sentenza.

Da verificare. Lo scambio con lo studente è in gran parte inintelligibile ("Hai una, io ti ho detto l'angolo, io adesso… a posto"); è riportato solo il senso che si ricava dalla risposta del docente.

Il docente osserva che qui si è a livello segnaletico, di segnalazione di vigilanza, e che la risposta attesa era "prudenzialmente". Perché aspettare che il cliente sia proprio decotto? Se la banca ha la consapevolezza che il cliente non potrà più recuperare, anche senza una sentenza che ne dichiari la decozione, deve metterlo subito a sofferenza e segnalarlo subito come tale. Il cliente dovrà essere trattato in modo particolare, con tutte le conseguenze. E come si vedrà con la matrice dei conti, la banca lancia così un alert su quel cliente a tutte le altre banche del sistema.

Da verificare. La trascrizione riporta "come vedremo con la matrice dei conti"; un alert a tutte le altre banche del sistema sembra riferirsi piuttosto alla centrale dei rischi, ma il docente dice matrice dei conti.

La prima cifra da tenere presente è dunque questa: le norme di vigilanza cercano di essere prudenziali, cioè preventive, e prima si segnala, meglio è.

Una seconda motivazione è che non tutti sono soggetti a liquidazione giudiziale. Se il cliente che non può rimborsare il finanziamento fosse il docente stesso, che non è un imprenditore commerciale, non potrebbe fallire: non ci potrebbe mai essere un giudice che dichiari il suo stato di insolvenza. Il nuovo codice della crisi ha introdotto la figura del sovraindebitamento, riferita ai non imprenditori, ma il docente la lascia da parte. Dal punto di vista del rischio di credito, la banca deve misurare anche queste situazioni.

La sofferenza è quindi la situazione più grave per la banca: lo stato di insolvenza del cliente, anche se non accertato giudizialmente. È la partita deteriorata più grave, e viene segnalata per l'intero ammontare. Non conta che la banca abbia concesso mille e pensi di recuperare cinquecento, per cui segnali sofferenza: se ha dato credito per mille, l'importo da segnalare è l'intero.

1.6.4. Le inadempienze probabili

Si diceva, e qui bisogna usare l'imperfetto, che esistevano situazioni di temporanea difficoltà, per le quali si usava l'espressione incaglio o partita incagliata. L'Unione europea, a monte Basilea, ha eliminato questa categoria e l'ha sostituita idealmente con quella delle inadempienze probabili.

Ne è data la definizione, che il docente legge: esposizioni creditizie diverse dalle sofferenze per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente, in linea capitale e in linea interessi, alle sue obbligazioni creditizie.

È cambiato quindi il parametro di riferimento. La banca non pensa di non poter recuperare nulla, perché altrimenti si tratterebbe di una sofferenza. Pensa di poter recuperare, ma l'unico modo che le resta è avviare un'azione esecutiva nei confronti del debitore, con un pignoramento o l'escussione di una garanzia immobiliare.

La lezione si interrompe qui; la prossima è giovedì.

2 | Lezione del 12 novembre 2026: Vigilanza informativa, SREP e art. 52 TUB

2.1. Vigilanza informativa e crediti ad andamento anomalo

La vigilanza informativa ha come base normativa primaria l'art. 51 TUB: la Banca d'Italia può chiedere ogni dato e ogni informazione. Per le segnalazioni periodiche, la parte principale è svolta dalla matrice dei conti, che le banche inviano all'autorità di vigilanza con cadenza mensile. La matrice è articolata in voci e sottovoci. Alcune di queste sono essenziali, perché il rischio principale per una banca resta il rischio di credito: si concede credito e si aumentano gli impieghi, ma il problema è quanto di quel denaro tornerà indietro.

Da verificare. La trascrizione riporta "è resta, in tutta tradizione di tutti"; il senso è probabilmente che il rischio di credito resta il rischio principale, come da tradizione.

2.1.1. Le categorie di non performing loans

Le due categorie principali di finanziamenti ad andamento anomalo sono le sofferenze e le inadempienze probabili. Le sofferenze si caratterizzano per uno stato di insolvenza del cliente, anche se non dichiarato giudizialmente. Le inadempienze probabili (*unlikely to pay* nella locuzione inglese) sono le posizioni che la banca ritiene improbabile poter recuperare se non attraverso procedure esecutive. Hanno idealmente sostituito gli incagli, o le partite deteriorate per essere più precisi, che facevano invece riferimento a una situazione di temporanea difficoltà del cliente.

Da verificare. La trascrizione dice "gli incagli, o le partite deteriorate"; probabilmente si intende "partite incagliate".

La terza categoria di non performing loans è quella delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Qui interviene il fattore tempo dell'inadempimento. Un cliente che rimborsa la rata di un mutuo con due, tre giorni o una settimana di ritardo è in una situazione diversa da quella di chi rimborsa con un ritardo consistente, e un ritardo consistente indica una difficoltà maggiore. Rientrano in questa categoria le posizioni scadute o sconfinanti da più di novanta giorni, che segnalano una situazione di particolare difficoltà. Il docente non entra nel significato degli aggettivi "scaduto" e "sconfinante": derivano dalle forme di finanziamento studiate in diritto bancario, come l'affidamento e lo sconfinamento di fido, che si danno per acquisite. La

disciplina sovranazionale cambia in continuazione ed è difficile tenere il passo; la normativa è piena di profili tecnici.

2.1.2. Segnalazione per l'intero ammontare

Tutte le posizioni ad andamento anomalo vanno segnalate in matrice dei conti per il loro ammontare complessivo, non per la previsione di recupero della banca. Se la banca ha erogato un credito per 100 e lo classifica come sofferenza, lo segnala a sofferenza per 100. Non può osservare che, tra liquidazione giudiziale e garanzie, ne recupererà 35. Quella stima incide su altre voci, come le perdite su crediti, ma dal punto di vista della rischiosità la posizione va segnalata per intero.

2.1.3. Il rapporto con la nozione di default

Queste classificazioni si intersecano con ulteriori definizioni che in parte si sovrappongono alle precedenti, in particolare con la nozione di default, che proviene dai regolamenti sovranazionali, in particolare dal regolamento sui requisiti di capitale. Le definizioni sono così articolate che le autorità di settore devono intervenire di frequente con note di chiarimento: una è arrivata il martedì precedente. Chi segue la materia deve quindi restare aggiornato, perché i chiarimenti e le modifiche sono continui.

Da verificare. Nella trascrizione il passaggio sul regolamento è interrotto ("dal … invece al regolamento sui requisiti di capitale"); il riferimento è probabilmente al CRR.

Esame. Il docente non entra mai nei dettagli di queste definizioni e non li chiede. Basta sapere che esiste anche la nozione di default, molto vicina alla nozione di stato di insolvenza ma non perfettamente coincidente con essa, né con quella di sofferenza.

2.1.4. Matrice dei conti e Centrale dei rischi

La singola posizione in sofferenza non si segnala nella matrice dei conti. Si segnala con uno strumento diverso e autonomo, la Centrale dei rischi, che sarà studiata a breve. Se la banca vuole segnalare al sistema bancario, e quindi anche all'autorità di vigilanza, che una determinata posizione non si muove secondo canoni fisiologici, lo strumento è la Centrale dei rischi. La voce di matrice "sofferenze" è la somma di tutte le sofferenze che la banca ha segnalato alla Centrale dei rischi: la somma delle posizioni di Pietro, di Antonio e di Giovanna.

L'equivoco in cui si cade con frequenza è cercare nella matrice la posizione di un singolo cliente: non la si trova, perché non è un dato di matrice. Il dato di matrice è aggregato e serve a verificare la sana e prudente gestione. La Centrale dei rischi, invece, riguarda la singola esposizione della banca verso il cliente.

2.2. La Circolare 285, Parte III, capitolo 7: vigilanza informativa su base individuale e consolidata

La materia è fortemente deregolificata, come anticipato nella lezione precedente: ci sono circolari più pesanti di mattoni. Ci si limita a vedere rapidamente alcuni contenuti per avere il quadro, sempre nell'ottica della garanzia della sana e prudente gestione. Le disposizioni di vigilanza per le banche, cioè le norme secondarie più generali, sono nella Circolare 285. La vigilanza informativa si trova nella parte terza, capitolo 7, sezione prima, intitolato "Vigilanza informativa su base individuale e consolidata". La sezione, in questo caso, non conta; conta il capitolo. È il primo tassello della normativa secondaria.

Da verificare. La trascrizione riporta "circolare 255" e subito dopo "la 285"; si assume la Circolare 285.

La premessa, come già avvertito nella prima parte del corso, è sempre o quasi sempre molto sintetica ed è utile per le prime informazioni generali e per capire gli obiettivi delle disposizioni. Essendo poche righe, viene letta e commentata.

Le disposizioni del capitolo regolamentano gli obblighi informativi delle banche nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana. Sono attuative del TUB. Restano fuori le segnalazioni disciplinate dalla parte terza del CRR e dalle altre modalità segnaletiche, per le quali la premessa indica il riferimento normativo a chi voglia approfondire. Le segnalazioni che vanno direttamente alla BCE seguono un percorso che si sovrappone a questo ma è in qualche modo autonomo, ed è regolato dalle correlate norme tecniche della Commissione europea e dai regolamenti della Banca centrale europea.

2.3. Finalità della vigilanza informativa

Secondo la premessa, l'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. È la prima componente, il primo tassello della vigilanza bancaria.

La prima finalità è verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari. A monte ci sono le norme primarie e soprattutto la vigilanza regolamentare: attraverso le segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia accerta se le prescrizioni dettate con gli strumenti regolamentari siano rispettate dalle banche. In particolare, la matrice dei conti permette di verificare il rispetto di tutti i ratios prudenziali già richiamati, perché l'aggregazione dei dati consente di vedere se i vari coefficienti, i limiti per il rischio di mercato, per gli investimenti immobiliari e così via, sono rispettati.

La seconda finalità è valutare la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari ai fini di vigilanza e di politica monetaria. Qui si combinano più elementi. La banca non va valutata come in una fotografia istantanea, ma nell'evoluzione dei suoi aggregati. Un calo della raccolta nell'ultimo mese rispetto al mese precedente è assolutamente fisiologico se la banca ha

un trend di crescita costante nel tempo: i fattori che possono determinare un lieve calo sono molti, per lo più esogeni, e non dipendono dallo stato di salute o dalla sana e prudente gestione della banca. Occorre quindi guardare alla prospettiva, soprattutto in chiave prudenziale, con uno sguardo rivolto in avanti.

La valutazione degli aggregati comprende anche il confronto con gli altri operatori del sistema. Una banca che ha accresciuto la raccolta dello 0,2% nell'ultimo mese non è pienamente sana se le banche del sistema l'hanno aumentata dell'1,2%: pur in un contesto favorevole per il ceto bancario, quella banca sta perdendo quote di mercato, e per la vigilanza questo è un segnale d'allarme. Il docente precisa che i termini della premessa sono molto generali.

C'è inoltre un'interrelazione tra attività di vigilanza e funzioni di politica monetaria. Come visto nella prima parte del corso, la Banca d'Italia non è soltanto autorità di vigilanza in materia bancaria, ma fa parte del Sistema europeo delle banche centrali. L'evoluzione degli aggregati delle banche orienta quindi le scelte che il Sistema europeo delle banche centrali dovrà adottare in materia di politica monetaria, con le decisioni della BCE.

2.3.1. Base individuale e base consolidata

Le valutazioni riguardano le singole banche (vigilanza su base individuale) oppure il gruppo. La vigilanza su base consolidata non coincide esattamente con il gruppo, come si vedrà, ma per ora si può restare approssimativi. La valutazione si fa sul singolo intermediario, ma se questo è inserito in un gruppo bancario si considera il gruppo nel suo insieme.

Per mancanza di tempo ci si soffermerà sui coefficienti riferiti alla singola banca, che sono l'aspetto più semplice. La vigilanza su base consolidata sarà trattata in una decina di minuti, non di più. In parallelo alla vigilanza individuale c'è sempre la corrispondente parte su base consolidata: per qualunque coefficiente esistono la versione individuale e quella consolidata, come due colonne che corrono in parallelo.

La premessa richiama anche il raffronto con il resto del sistema, che consente di realizzare l'attività aziendale in confronto con gli altri operatori. Dalla vigilanza informativa si genera inoltre un flusso di ritorno verso le banche, cioè verso i soggetti vigilati, che può aiutarli a programmare meglio e a tarare l'attività d'impresa.

2.3.2. I flussi segnaletici della sezione successiva

Il capitolo non riguarda la sola matrice dei conti, ma tutta la vigilanza informativa. La sezione che segue riporta i principali flussi segnaletici trasmessi periodicamente dalle banche, con indicazioni specifiche, e indica anche la circolare che approfondisce ciascun tema.

La prima voce è la matrice dei conti, la più importante. La sigla è PUMA; nel testo non è citata, ma si è in una versione evoluta, la PUMA 2. Sono richiamate due circolari, la 272 e la 154, caricate su Moodle e reperibili sul sito della Banca d'Italia (normativa, normativa secondaria, circolari). Chi studia deve imparare a cercare da sé anche gli aggiornamenti. Le circolari riguardano le voci di matrice e le modalità segnaletiche.

Da verificare. La trascrizione riporta “TUMA” e “sito Orma Italia”; si assume PUMA e il sito della Banca d’Italia.

Le altre segnalazioni prudenziali elencate sono le seguenti:

- i tassi applicati dalla banca alla clientela, rilevanti per molti fini, tra cui la verifica del rispetto delle norme sull’usura: sono le segnalazioni che la Banca d’Italia raccoglie per determinare il tasso soglia, fissato trimestralmente dal Ministero dell’Economia (il docente lo cita solo come esempio);
- le segnalazioni statistiche su base consolidata;
- la Centrale dei rischi, una delle voci più importanti;
- le segnalazioni delle perdite, con una disciplina specifica;
- le posizioni in default;
- gli organi sociali;
- i sistemi di remunerazione e l’archivio elettronico delle partecipazioni (archivio partecipazioni enti, APE), al paragrafo 8.

Il docente osserva, a conferma di quanto già detto, che queste procedure hanno spesso nomi di animali. Per gli organi sociali la procedura è indicata con la sigla ORSO; per la sua evoluzione successiva, invece di inventare un altro nome di animale, si è scelto Java. Anche APE è un nome di animale.

Da verificare. La trascrizione riporta “per elevazione orso”, “la batteria non aveva una fantasia sufficiente” e “hanno pensato a Java”; la ricostruzione è incerta. Il paragrafo 8 è seguito da un elenco illeggibile (“remunerazione, … interessi, eccetera”).

Quelle viste sono le indicazioni di carattere generale, anzi generalissimo, sulla vigilanza informativa.

2.4. L’uso delle segnalazioni di vigilanza da parte della Banca d’Italia

La domanda è quale uso faccia la Banca d’Italia delle segnalazioni di vigilanza e, in particolare, della matrice dei conti. Per lungo tempo la Banca d’Italia non ha detto nulla in proposito. Nel vecchio contesto della vigilanza strutturale non era tenuta a farlo ed era assolutamente protetta; all’epoca, inoltre, non era ancora entrata in vigore la legge sulla trasparenza amministrativa, studiata nella prima parte del corso. Le banche non sapevano nulla dei modelli di analisi della Banca d’Italia, e la situazione è proseguita per un certo numero di anni anche dopo l’avvento del testo unico bancario.

2.4.1. Le ragioni della riservatezza sui modelli di analisi

La prima ragione era un timore fondato: se la banca conosce nel dettaglio i modelli adottati dalla Banca d’Italia, può adattare nei limiti del possibile le segnalazioni per apparire migliore

di quello che è. Sono le operazioni di *window dressing*. Se so che la Banca d'Italia fotografa un determinato aggregato il giorno 15 del mese e ho qualcosa da nascondere, posso spostare una posta da un'altra voce, che non sarà valutata il 15 o che ha un peso meno significativo, sulla voce che la Banca d'Italia esaminerà in modo approfondito proprio quel giorno. Sono operazioni lecite, anche attingendo all'interbancario per coprire determinate posizioni.

La seconda ragione era il timore che le banche assumessero personale della Banca d'Italia, come avveniva molto di frequente (oggi esistono vincoli che un tempo non c'erano). Chi ha lavorato dieci anni in vigilanza, occupandosi delle segnalazioni, sa come vengono valutate le banche. Se una banca gli offre il triplo di quanto gli paga la Banca d'Italia, che già paga bene, quella persona può essere indotta a lasciare l'istituto, portando con sé un know-how che la banca non potrebbe avere altrimenti. Per questo i modelli di analisi venivano anche cambiati molto frequentemente.

Da verificare. La trascrizione prosegue con "in modo da renderli il più obsoleti possibile integrati", frase non ricostruibile.

Oggi occorre fare i conti anche con l'intelligenza artificiale. Può servire alle banche per ridurre determinati controlli, rendendo più facile apparire migliori di quello che si è, e può servire alla vigilanza, per esempio per valutazioni prognostiche sullo stato di salute e sulla sana e prudente gestione della banca.

2.4.2. Le informazioni oggi fornite alle banche

A partire dai primi anni Duemila la Banca d'Italia ha cominciato a fornire le prime informazioni e alla fine è stata abbastanza esplicita. La banca non saprà mai esattamente come è stata valutata, ma conosce l'assetto e le regole generali che la Banca d'Italia, e oggi anche la BCE, si sono date per valutare la sana e prudente gestione del singolo intermediario o del gruppo bancario, anche in raffronto con il sistema.

2.4.3. Il controllo di plausibilità e le verifiche formali

Le banche inviano le segnalazioni di vigilanza di matrice (il docente concentra l'attenzione su queste) attraverso una procedura informatizzata protetta, che non viaggia sulla rete internet ordinaria. È la stessa rete interbancaria utilizzata dal sistema bancario per i sistemi di pagamento. Il termine è il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La prima cosa che fa la Banca d'Italia è una valutazione di plausibilità: le segnalazioni sono credibili o no? Con l'intelligenza artificiale questa primissima analisi diventa ancora più facile. Se una banca ha segnalato il mese scorso un certo ammontare di raccolta e questo mese ne segnala uno pari a 25 volte il precedente, il sistema deve chiedersi se chi ha inserito il dato non abbia aggiunto un paio di zeri. Seguono le verifiche formali. Le segnalazioni del mese di luglio comprendono i dati di bilancio dell'anno precedente, approvati nel primo quadrimestre, e la matrice di giugno è particolarmente significativa. Se nei dati di bilancio il totale dell'attivo non quadra con il totale del passivo, c'è un errore da qualche parte.

Da verificare. La trascrizione riporta “approvati nel primo avere”; probabilmente “primo quadrimestre”. Il collegamento tra segnalazioni di luglio e matrice di giugno è riportato come detto.

La Banca d’Italia chiede quindi alla singola banca di verificare. Oggi la procedura è automatica. Fino a qualche anno fa era automatica ma la richiesta veniva inviata in forma cartacea, su moduli di carta velina di colore turchese. Nel gergo dei bancari queste veline si chiamavano “i puffi”, dal colore, e si diceva che in banca erano arrivati i puffi della Banca d’Italia. Il termine è ormai privo di riscontro pratico, ma chi lo sente deve sapere che indica le richieste di chiarimento che la Banca d’Italia rivolge alla banca. La banca verifica e risponde, e a quel punto la Banca d’Italia dispone di dati che considera certi e sicuri.

Da verificare. La trascrizione riporta “buffi”; il riferimento al gelato al puffo e al colore turchese indica “puffi”.

2.4.4. La lettera di attestazione

La Banca d’Italia vuole evitare che il soggetto vigilato possa sostenere che ci sono errori di segnalazione e che la responsabilità non è sua. Tutte le segnalazioni di vigilanza, dalla matrice dei conti in avanti, sono ormai trasmesse per via telematica. Rimane cartacea una sola comunicazione: la lettera di attestazione. Le disposizioni di vigilanza ne riportano un facsimile. Con la lettera la banca attesta all’autorità di vigilanza che le segnalazioni trasmesse a “codesto Istituto” si basano sui dati della contabilità, e se ne assume la responsabilità.

La lettera è firmata dai principali esponenti aziendali: il presidente dell’organo amministrativo, il presidente dell’organo di controllo, il direttore generale, il dirigente preposto, il capo contabile, a seconda dell’assetto organizzativo della banca. Se si tratta di una banca insediata in Italia ma non vigilata dalla Banca d’Italia, firma anche il legale rappresentante. Alcune segnalazioni devono essere trasmesse alla Banca d’Italia anche dalle banche comunitarie.

Da verificare. Il passaggio sulle banche insediate in Italia ma non vigilate dalla Banca d’Italia e sulle banche comunitarie è frammentario nella trascrizione.

Per rilevare il tasso medio praticato dalle banche in Italia ai fini della soglia antiusura, una banca francese insediata in Italia non è estranea alla rilevazione, e anche per le banche comunitarie possono quindi arrivare segnalazioni. Il legale rappresentante che firma è quello per l’Italia della banca comunitaria o extracomunitaria.

Da verificare. La trascrizione riporta “perché ricordate poi è una delle parti di Oscampicon”; la fonte richiamata non è ricostruibile.

La lettera va inviata ogni volta che cambia uno dei firmatari. L’assemblea si riunisce tipicamente almeno ogni triennio per rinnovare o confermare gli amministratori: il nuovo presidente, per esempio quello del collegio sindacale, deve attestare di assumersi la responsabilità delle segnalazioni inviate e di quelle che saranno inviate in futuro all’organo di vigilanza.

2.5. Il processo di controllo prudenziale

Inizia a questo punto il processo di analisi, regolato da altri capitoli delle disposizioni di vigilanza, in una parte diversa da quella vista finora. Prima si era nella parte terza della Circolare 285, che contiene le disposizioni che la Banca d'Italia può adottare in autonomia a livello nazionale. La parte prima è invece la parte attuativa dell'unione bancaria: ci si muove quindi in un contesto armonizzato, di cui si parla come "processo di controllo prudenziale".

Da verificare. La trascrizione dice "una parte completamente diversa dalla circolare 285"; dal seguito si intende una parte diversa della stessa Circolare 285.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni raccolte, in particolare i dati di matrice, per un'analisi condotta con un modello di analisi. Nel linguaggio tecnico si parla di controlli fondamentali. La cadenza dei controlli segue quella delle segnalazioni: se la segnalazione è mensile, la verifica è mensile. Oggi si usano sistemi evoluti e automatizzati, mentre fino a quindici o vent'anni fa il lavoro dell'analista era molto più manuale. Il lavoro dell'analista resta comunque fondamentale in materia di vigilanza, come si vedrà.

Alcune segnalazioni di matrice sono più rilevanti in certi mesi che in altri. Il controllo infra-trimestrale ha una rilevanza abbastanza modesta, quello trimestrale maggiore, quello semestrale ancora maggiore. Una volta all'anno si svolge un'analisi molto approfondita, che richiede diverse settimane anche per una banca di piccole dimensioni. Ne risulta una relazione con uno schema prefissato, un tempo chiamata relazione guidata, perché l'analista era guidato nella compilazione. La relazione costituisce la base di tutte le decisioni di vigilanza dell'anno successivo.

I parametri di valutazione sono oggi parzialmente noti. Si trovano in piccola parte nella Circolare 285 e nella guida per l'attività di vigilanza, anch'essa caricata su Moodle. Nella guida si trovano molti omissis: la Banca d'Italia non pubblica tutto e in particolare non pubblica le formule e gli algoritmi usati per valutare la banca. Si ha una descrizione del processo, che è comunque molto meglio di prima.

2.5.1. Il criterio di confronto tra banche

La Banca d'Italia afferma che le banche non possono essere considerate tutte uguali. Come l'art. 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza significa trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Una banca di grandi dimensioni non è comparabile con una piccola banca di credito cooperativo: quando i modelli vengono applicati, una BCC è valutata rispetto all'andamento delle altre BCC.

Un secondo parametro è il territorio di riferimento, soprattutto per le banche a carattere locale. Tradizionalmente, salvo situazioni macroeconomiche contingenti, le percentuali di sofferenze delle banche concentrate nel Nord Italia sono significativamente più basse di quelle delle banche meridionali. Non avrebbe senso confrontare una BCC veneta con una BCC calabrese, perché operano in contesti profondamente diversi.

2.5.2. Aree di rischio e profili trasversali

Nella guida sono identificate alcune aree di rischio: rischio strategico, rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità, rischio di tasso di interesse e rischio operativo. Ne parlerà il docente in modo sintetico.

Da verificare. La trascrizione riporta "non è necessario descrivere attivo come dei forsennati"; è probabile un'indicazione di non approfondire questi rischi in modo eccessivo, ma il testo non permette di stabilirlo.

Le aree di rischio sono come silos informativi usati dalla Banca d'Italia per l'analisi. Accanto ad esse ci sono tre profili considerati trasversali.

- L'adeguatezza patrimoniale. Una buona dotazione patrimoniale aiuta a contenere il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio operativo e così via.
- La redditività. Una banca che genera reddito può far fronte a difficoltà future e può fare investimenti che altrimenti non farebbe, o farebbe con maggiore difficoltà.
- Il sistema di governance, dove l'elemento quantitativo sfocia in quello qualitativo; il docente dice che vi si tornerà. Nei vecchi modelli, figli di Basilea (il docente precisa di non parlare di Basilea 2), i profili di governance e di organizzazione non erano praticamente considerati: nelle vecchie istruzioni di vigilanza c'era un capitoletto di tre pagine. Oggi la governance è tra i fattori più importanti e i modelli ne tengono conto, con valutazioni sia quantitative sia qualitative.

2.5.3. Il punteggio

Il modello assegna un punteggio a ciascuna area di rischio e a ciascun profilo trasversale. La scala è cambiata molto nel tempo: in origine era su 5 livelli, poi è stata resa più granulare su 6, e attualmente è ridotta a 4. Il docente ritiene che sia un errore, ma osserva che per fortuna non spetta a lui decidere nel sistema bancario. La logica è quella del voto all'americana: più il numero è basso, più la banca è sana.

- 1: la banca va molto bene in termini di rischiosità e fa anche meglio delle altre banche del sistema con cui è confrontata.
- 2: la banca sana.
- 3: la banca con un profilo di anomalia, con aspetti di attenzione, per esempio sulla rischiosità.
- 4: situazione fortemente problematica.

Il sistema calcola la media aritmetica dei punteggi, da cui risulta il punteggio finale della banca. Una banca con 2 si muove secondo parametri di sana e prudente gestione senza brillare, come un 24 all'esame: un voto dignitoso, collocato a metà.

L'apporto dell'analista resta fondamentale. L'analista della Banca d'Italia, oggi anche della BCE, può modificare il punteggio complessivo e ha in questo una grande responsabilità. Può ritenere che una banca con 2 presenti problemi seri e che il sistema sia stato troppo generoso, e

attribuire 3. Il docente lo paragona agli esami, dove l'assistente dà un voto e poi il professore lo abbassa.

L'analista può anche procedere nel senso opposto: ritenere che il modello sia troppo severo e alzare il punteggio. Può osservare che il modello non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che la banca è nata da poco e ha difficoltà iniziali, mentre gli elementi di crescita sono significativi; dovendo dare una valutazione prospettica, assegna 2 invece di 3. In questo l'analista si assume una grande responsabilità, e nella prassi quasi mai modifica il punteggio complessivo. Se deve intervenire, in genere aggiusta singoli punteggi, quanto basta per spostare la media aritmetica: per esempio, da 3,48 a 3,51 in termini prudenziali, che viene arrotondato a 4. La responsabilità è dell'analista o del gruppo di analisti, se si tratta di banche significative, ma a capo c'è sempre una persona che appone materialmente la firma sotto la decisione.

2.5.4. Gli effetti della valutazione sull'attività di vigilanza

La valutazione orienta tutta la successiva attività di vigilanza. Una banca con 1 non richiede interventi. Una banca con 3, con il punteggio concentrato sul rischio di credito, porta la vigilanza ad avviare in parallelo iniziative per orientarla a ridurre il rischio di credito. La Banca d'Italia può restringere i coefficienti prudenziali oppure rafforzare la vigilanza informativa. Rispetto a una posizione particolarmente grossa e problematica, può dire alla banca che quanto segnalato alla Centrale dei rischi non basta e chiedere un'informazione più puntuale, ogni mese o, per una posizione di grande rilievo, ogni dieci giorni. Gli interventi conseguenti alle valutazioni della Banca d'Italia saranno trattati in seguito.

2.6. ICAAP, ILAAP e SREP

Il CRR ha articolato i controlli prudenziali su più livelli. Sono illustrati nel titolo III, capitolo 1, "Processo di controllo prudenziale", uno dei capitoli più lunghi, di cui il docente tratta la premessa e poco più.

Da verificare. Il docente attribuisce al CRR l'articolazione dei controlli prudenziali su più livelli; la trascrizione non permette di stabilire se intendesse anche altre fonti.

La premessa dice subito che il processo si articola in due fasi integrate tra loro. La prima è rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Fa capo alle banche, che compiono una valutazione autonoma, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Il docente osserva che leggere le premesse delle disposizioni è un po' come leggere un Bignami: ogni aggettivo è un capitolo intero da sviluppare.

2.6.1. Autonomia delle banche e modelli di valutazione

La vigilanza prudenziale ha assegnato margini di autonomia alle banche, che si danno modelli di analisi. In pratica esistono modelli di valutazione standard, predisposti direttamente dalla Banca d'Italia e oggi dalla BCE, con procedure ormai armonizzate che tutte le banche possono seguire. Se la banca ha dimensioni ragguardevoli e dimostra di avere competenze interne adeguate, può darsi propri modelli di analisi e di valutazione e presentarli per una previa validazione all'autorità di vigilanza. Se l'autorità li approva, la banca dovrà rispettare quei modelli di ICAAP e di ILAAP.

Da verificare. La trascrizione riporta "Se si tratta di banche di grandi dimensioni, anzi tutte le banche devono seguire questi modelli di valutazione"; non è chiaro se il docente intendesse che i modelli standard sono obbligatori per tutte le banche che non ne adottano di propri.

Nella premessa compare anche il riferimento ai temi del governo societario, difficilmente misurabili. Ci si è arrivati solo negli ultimissimi anni, quasi mesi, con l'impiego dell'intelligenza artificiale in materia di vigilanza. Si parla sempre più spesso di RegTech e di SupTech. Reg sta per regulation, cioè la vigilanza regolamentare. SupTech è la supervision applicata alla vigilanza, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Banca d'Italia nei propri modelli di analisi.

2.6.2. Le capacità predittive dell'intelligenza artificiale

Oggi l'intelligenza artificiale ha capacità predittive impensabili fino a pochi anni fa. Come spesso accade, sono stati gli americani ad aprire la strada, partendo non dalle banche ma dalle società quotate: hanno fornito all'intelligenza artificiale i verbali delle assemblee e degli organi amministrativi dei soggetti da monitorare. Si presuppone che il verbale dica davvero tutto, mentre a volte, sbagliando, si dice di non mettere qualcosa a verbale. Con questo presupposto, l'intelligenza artificiale riesce a prevedere, partendo dalle discussioni in assemblea, nel consiglio di amministrazione e nell'organo di controllo, e incrociando questi dati con i dati di bilancio e le altre basi informative, la performance in termini di redditività e il pagamento di dividendi per le società quotate industriali. La vigilanza prudenziale ha una funzione predittiva, e questo oggi è possibile sia per la banca sia per l'autorità di vigilanza. Dieci anni fa sarebbe stato inimmaginabile: è la linea di frontiera.

Da verificare. La trascrizione riporta "l'IDA"; si assume l'intelligenza artificiale (IA).

2.6.3. La fase dello SREP

La prima fase è affidata alle banche. La seconda è il processo di revisione e di valutazione prudenziale (*supervisory review and evaluation process*), cioè lo SREP. È la parte di competenza dell'autorità di vigilanza, quella che in Italia un tempo la Banca d'Italia svolgeva con la relazione guidata e che oggi è sostituita dallo SREP. L'autorità si avvale anche delle valutazioni che la banca ha compiuto in autonomia.

Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra le banche e l'autorità di vigilanza. Il confronto consente alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di conoscere più a fondo i processi interni di valutazione delle banche e le ipotesi metodologiche sottostanti, e consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari. Questi ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione, secondo le rispettive competenze e prerogative, curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento di ICAAP e ILAAP, per assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera. È una manifestazione dell'autonomia imprenditoriale: sia che la banca segua il modello standard sia che segua uno proprio, si assume la responsabilità di ciò che dichiara, deve imparare ad autovalutarsi e viene valutata sui risultati.

Una capacità predittiva non è quindi richiesta soltanto alla vigilanza, come fino a vent'anni fa, ma anche al singolo intermediario. È una delle frontiere dell'attività bancaria, e le banche investono molto anche in risorse umane sul fronte delle segnalazioni di vigilanza.

2.6.4. Digressione: sbocchi professionali e scelta degli esami

Il docente apre una parentesi sugli sbocchi professionali. Chi studia economia e finanza pensa in genere a banche, finanziarie, assicurazioni, consulenza finanziaria. Non pensa, per esempio, alle società di software, che cercano moltissimo figure professionali che conoscano queste materie. Una di queste società è emanazione di uno dei due gruppi bancari cooperativi presentati la settimana precedente e ha sede in Veneto. Chiede in continuazione stagisti, e il responsabile del personale contatta il docente ogni giorno per avere conferma sugli studenti segnalati: se meritano o no. Il responsabile dice che, quando possono, assumono a Ca' Foscari perché è l'unica università che laurea persone che già sanno qualcosa di rischio di mercato, mentre altri laureati non sanno nemmeno che cosa sia. Sono materie che si studiano nei corsi di finanza.

Da verificare. La trascrizione riporta "statisti" (probabilmente "stagisti") e un passaggio frammentario sul responsabile del personale ("qui lo interroghi tutti i giorni").

Questo vale anche come modalità di impiego. Un collega ha detto il giorno prima che la parte di governance è diventata strategica: non si tratta delle solite cose da fare, ma di molto di più. Nella scelta degli esami, della libera scelta e dei grappoli conviene tenere conto di questi interessi.

Nella discussione sul corso di laurea in Economia e finanza sono state considerate tre ripartizioni possibili dei grappoli d'esame: per tipologia di intermediario (banca, finanziaria, assicurazioni), per area scientifica (quantitativa, giuridica, aziendale, economica), per profilo professionale. Si adotta la ripartizione per area scientifica. Il profilo professionale sarebbe il più innovativo, ma è per forza trasversale e finora non è stato possibile realizzarlo, perché il grappolo dovrebbe contenere un numero di materie superiore ai crediti disponibili, e bisognerebbe dire agli studenti di andare in sovrannumero. Non c'è modo di fare diversamente. In ogni caso, secondo il docente, qui ci sono ottimi spazi professionali: le persone che sanno davvero occuparsi di queste cose vanno a ruba.

Da verificare. Nella trascrizione le tre ripartizioni sono confuse (“pubblicamente economica”, “per tipologia di intermediario… adottiamo una ripartizione per area scientifica”); la ricostruzione è probabile ma non certa.

2.6.5. Il confronto annuale e il resoconto strutturato

Tra le autorità di vigilanza e le banche c’è un confronto costante. Secondo le disposizioni (il docente osserva che la versione cartacea in suo possesso differisce da quella proiettata), la Banca centrale europea e la Banca d’Italia si incontrano con le banche con cadenza annuale, cioè almeno una volta all’anno. Le banche illustrano le caratteristiche fondamentali dei processi, l’esposizione ai rischi, la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati, attraverso un resoconto strutturato. L’aggettivo è significativo: non basta un foglio con poche righe, esiste un percorso specifico. Il resoconto contiene anche un’autovalutazione che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di adottare.

2.6.6. Digressione: la scheda di monitoraggio annuale del corso di laurea

L’autovalutazione è ormai una prassi costante, non solo in banca ma ovunque. Anche il corso di laurea deve farla ogni anno: arrivano i report e il corso deve compilare il proprio equivalente dell’ICAAP, che per l’università è la scheda di monitoraggio annuale (SMA). Si deve motivare perché la performance sia peggiorata o migliorata e quali siano le aree di miglioramento.

Per Economia e finanza, per esempio, penalizza fortemente il fatto che una percentuale crescente di iscritti lavori e tenda a rallentare il percorso. Per il modello di analisi non è detto che sia una performance positiva. Il rallentamento si verifica verso la fine perché lo studente, nonostante ciò che gli si suggerisce, fa la tesi in fretta dopo aver trovato lavoro. Si può dire che trovare lavoro facilmente significa che l’investimento è stato redditizio, ma per l’università è un problema, perché la qualità della tesi scade. È difficile indicare soluzioni correttive. Il docente osserva con ironia che l’unica sarebbe non prendere studenti lavoratori, per esempio chiedendo a chi sostiene il test di ingresso se lavora; ma poi, aggiunge, “che dobbiamo fare?”.

La laurea viene valutata anche per la media dei voti agli esami. Se la percentuale di respinti si scosta dalla media, o se si danno troppi trenta rispetto a quanto fanno i colleghi, bisogna motivare. Il coordinatore del corso di laurea, in carica dal mese precedente, deve rivolgersi al docente il cui insegnamento presenta una distribuzione anomala (per esempio: “solo con te hanno preso tutti trenta”), per sapere che cosa scrivere nella SMA e ottenere una motivazione. Vale anche per i valori anomali verso il basso, che sono più problematici.

Da verificare. Il passaggio sul coordinatore è molto frammentario nella trascrizione (“deve scrivere la cover sul mio dividere”); la ricostruzione è probabile ma non certa.

Poiché si tratta di dati medi, il rischio è che il voto finale non fotografi più il grado di preparazione effettiva dello studente. Lo studente è contento se un’ulteriore domanda trasforma un 27 in un 28. Alla discussione della tesi, però, è tendenzialmente raro trovare voti di laurea

sotto 100, e sotto 90 sono rarissimi. Il mondo del lavoro fa fatica a capire chi merita e chi no, cosa che vent'anni fa non accadeva. Le aziende leggevano le inserzioni sul Corriere della Sera: si cercavano laureati in economia e commercio con voto minimo 105, ma per Ca' Foscari il minimo era 100. L'ateneo aveva fama di essere particolarmente severo, e chi veniva da Ca' Foscari era accettato con cinque punti di laurea in meno rispetto agli altri atenei. Era motivo di soddisfazione, ma è andato perso. Il docente ritiene che sia un errore, e riconosce che dice qualcosa di impopolare. Uno dei motivi per cui l'ateneo ha accordi con la Banca d'Italia, la BCE e altri enti è che resta una reputazione di livello superiore, costruita nel tempo.

2.6.7. Proporzionalità e articolazione del capitolo

La premessa, particolarmente lunga, richiama anche i criteri di proporzionalità, già segnalati come una delle cifre della nuova attività di vigilanza. Scorrendo rapidamente il capitolo si trovano i destinatari della disciplina e le disposizioni comuni ai vari processi di valutazione, quindi l'ICAAP, con riferimento al secondo pilastro e a tre passaggi. Seguono elenchi di test di vigilanza su valori anomali.

Da verificare. La parte finale è confusa nella trascrizione ("sono gli elenchi dei fuffi", "classi, test, eccetera"); è riportato solo ciò che è leggibile.

Quanto alla liquidità, le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e di controllo del rischio di liquidità. La trascrizione si interrompe subito dopo.

2.6.8. Il percorso di analisi e il suo collegamento con le altre forme di vigilanza

Il docente legge dalla versione cartacea l'introduzione del capitolo. I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, nel quale sono utilizzati in modo integrato controlli a distanza e controlli ispettivi, secondo una logica volta ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite. Il docente precisa che anche la singola banca svolge controlli, di tipo informativo e ispettivo: l'ispezione non è soltanto quella di vigilanza, esistono anche gli ispettori interni, che saranno trattati più avanti. Seguono il confronto tra le banche, gli interventi correttivi e gli schemi di resoconto, che non vengono approfonditi.

Il percorso di analisi comprende dunque l'analisi interna, con le due componenti ICAAP e ILAAP, e la valutazione dell'autorità di vigilanza, lo SREP, che diventa la base di tutte le decisioni di vigilanza successive. Si può ipotizzare che una banca che sembrava andare bene si presenti, alla fine del percorso, come problematica. La vigilanza informativa, quella regolamentare e quella ispettiva non sono autonome l'una dall'altra. La Banca d'Italia o la BCE possono osservare che la banca sta peggiorando e preoccupa, e che l'ispezione prevista per il 2029 va anticipata subito: in questo caso vigilanza informativa e vigilanza ispettiva operano in sintonia.

Dopo l'ispezione, oppure direttamente a seguito dello SREP, la Banca d'Italia può segnalare alla BCE che ci sono problemi su un profilo specifico, per esempio il rischio di credito, e dare

un giro di vite alla singola banca su alcuni ratios prudenziali. Per le altre banche il coefficiente è dell'8%; per quella banca potrà essere almeno del 12%.

Da verificare. La trascrizione riporta "Per tutte le altre banche, quel coefficiente dell'8% potrà essere almeno del 12%"; il senso è probabilmente che l'8% vale per le altre banche e per quella banca il coefficiente può essere portato ad almeno il 12%.

Occorre garantire la parità concorrenziale tra le banche, e questi provvedimenti, come già detto, devono essere motivati. La vigilanza può adottare solo misure più restrittive, mai più blande rispetto allo standard. Un coefficiente dell'8% può essere portato al 12%, ma l'autorità non può dire a una banca particolarmente brava, con punteggio 1, che avrà un bonus e un coefficiente del 5%. Questo non è assolutamente possibile.

2.7. Art. 52 TUB: le comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Dopo l'art. 51 sulla vigilanza informativa e prima dell'art. 53 sulla vigilanza regolamentare sta una norma che è un po' una norma di collegamento (nella trascrizione "norma cervellera"; probabilmente "cerniera"): l'art. 52, intitolato "Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti". Tra le fonti informative di cui le autorità di vigilanza possono disporre, l'organo di controllo interno della banca ha un posto non trascurabile. Nel modello tradizionale è il collegio sindacale; nel dualistico e nel monistico sono gli organi corrispondenti.

Il docente nota che, dopo la riforma introdotta dalla legge sui capitali, non si parla più di modello tradizionale, dualistico e monistico: sono discipline autonome, e occorrerà abituarsi a un nuovo linguaggio, che anche lui deve ancora consolidare. Per brevità continua a dire "dualistico" e "monistico", per capirsi.

La norma contiene prescrizioni specifiche per il collegio sindacale e, in generale, per l'organo di controllo interno della banca. L'organo è chiamato a collaborare con l'autorità di vigilanza segnalando tempestivamente i profili di anomalia che possano incidere negativamente sulla sana e prudente gestione della banca. Il testo attuale è molto diverso da quello iniziale.

2.7.1. Il testo originario dell'art. 52, comma 1

Per il testo storico, il docente legge il comma 1 originario, invitando a confrontarlo mentalmente con il testo vigente: "I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche, ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attività, sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia".

Quando il collegio sindacale rilevava un'anomalia, intesa come irregolarità comportamentale o come violazione di norme, il verbale da cui risultava doveva essere trasmesso in copia alla Banca d'Italia. In questa prospettiva il collegio sindacale diventava una sorta di *longa manus* della vigilanza: chi è all'interno e svolge controlli come l'autorità, essendo l'organo interno di

controllo, deve segnalare tempestivamente le anomalie. La trasmissione doveva avvenire entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

2.7.2. Perché la norma è stata cambiata

Nella pratica la norma presentava molti problemi.

1. Si parlava di verbali, e un verbale presuppone una vera riunione del collegio sindacale. Dal diritto commerciale si sa però che anche il singolo sindaco può svolgere approfondimenti, ma non avrebbe potuto trasmettere il dato alla Banca d'Italia: avrebbe dovuto seguire il percorso e dire al presidente di convocare il collegio il prima possibile, per fare un verbale e inviare tutto in Banca d'Italia.
2. Il verbale doveva essere trasmesso dal presidente. Il caso si è posto in concreto: se l'anomalia rilevata da un sindaco consisteva in un comportamento scorretto proprio del presidente? Il presidente del collegio sindacale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione. Può accadere che il consiglio decida se concedere credito a un'impresa, e che il presidente, dottore commercialista, ometta di dichiarare di dover uscire e di non poter dare parere perché quell'impresa è sua cliente. C'è un potenziale conflitto di interessi: il sindaco presenta alla banca, per un finanziamento, un'impresa che è sua cliente. Un altro sindaco se ne accorge e chiede al presidente di convocare il collegio. Il presidente, se non è masochista, farà di tutto per resistere o quantomeno per ritardare la convocazione. Si sono create situazioni di stallo.
3. Il verbale doveva essere trasmesso entro dieci giorni. Se il collegio voleva dare tempo per rimediare, bastava ritardare il più possibile la convocazione, perché solo da lì decorrevano i dieci giorni.
4. La disciplina antiriciclaggio contiene una norma analoga, come si è studiato in diritto bancario: quando l'organo di controllo interno di una banca rileva anomalie in materia di antiriciclaggio, deve segnalarlo alle autorità di settore senza indugio, non entro dieci giorni. Il problema si pone sempre a posteriori, perché si sanzionano i comportamenti omissivi: se un collegio sindacale avesse rilevato una grave anomalia in materia di antiriciclaggio, avrebbe dovuto segnalarla senza indugio o avrebbe avuto dieci giorni di tempo?

2.7.3. Un caso concreto: termine di dieci giorni o segnalazione senza indugio

Il docente propone la domanda agli studenti con un'ipotesi. Si rileva che la banca ha sistematicamente consegnato alla clientela moduli di assegno privi della clausola di non trasferibilità, anche quando il cliente non li richiedeva: ipotesi di violazione dell'art. 49. Il collegio sindacale se ne accorge e lo segnala alla Banca d'Italia, ma con ritardo. La disciplina antiriciclaggio prescrive la segnalazione senza indugio; l'art. 52 TUB, nel vecchio testo, concede dieci giorni.

Da verificare. La trascrizione riporta prima "dopo due mesi e mezzo" e poi "dodici giorni invece che dieci giorni", e un riferimento iniziale a "36" non ricostruibile; i tempi esatti dell'ipotesi non sono stabiliti.

La questione si riduce a questo: poiché la segnalazione riguarda l'antiriciclaggio, prevale la disciplina antiriciclaggio, che impone di segnalare senza indugio, cioè subito se possibile, oppure prevale l'art. 52, che concede dieci giorni? Il docente osserva che si sta valutando un comportamento e che la risposta orienta l'interpretazione. Quando gli studenti rispondono, il docente osserva che entrambe le soluzioni sono sostenibili e che nessuna risposta è quindi una sciocchezza. Aggiunge, scherzando, che chi andrà a lavorare in banca alle dirette dipendenze della direzione generale si sentirà chiedere di chiarire che cosa sia l'indugio.

2.7.4. Che cosa deve segnalare il sindaco

Il docente richiama la domanda principale di tutti i sindaci di banca: che cosa devo segnalare alla Banca d'Italia? La norma non chiede di segnalare anche la minima irregolarità. Le violazioni e le irregolarità da segnalare sono quelle che, a giudizio del sindaco, hanno una significatività tale da mettere a rischio la sana e prudente gestione della banca: un fatto rilevante. Gli errori sono continui, perché l'errore appartiene all'uomo, e non ogni piccolo errore va segnalato. Nel dubbio, tuttavia, conviene segnalare: al più si dirà di essere stati troppo prudenti.

Da verificare. La trascrizione riporta "Evidentemente la norma dice: segnalami anche la più piccola delle fesserie" (senza negazione, ma il seguito richiede "non dice") e "Sono le autorità che decidono cosa segnalare"; probabilmente il senso è che decide il sindaco. Il passaggio "Sono state sospese entrambe" è letto come "sostenibili entrambe".

2.7.5. Il criterio di specialità

Per il caso del termine, il canone interpretativo da adottare appartiene alle preleggi: la legge speciale deroga alla legge generale e prevale su di essa. Quando c'è una prescrizione specifica, questa prevale sulla prescrizione più generale. È la prima risposta che ci si attende, e conviene ricordarla.

Il problema è stabilire quale sia la legge speciale. Se si ragiona in termini di materia, il ragionamento non fa una grinza: l'art. 52 TUB riguarda tutte le possibili violazioni e irregolarità di una banca, mentre il decreto antiriciclaggio, che per ironia della sorte ha lo stesso numero di articolo, il 52, contiene un'indicazione specifica per l'antiriciclaggio. Prevale quindi quest'ultima, e in materia di antiriciclaggio si deve segnalare senza indugio. Questa è la risposta data da chi ha risposto in aula.

Il docente invita però a riflettere sul fatto che questo non sia l'unico criterio di specialità possibile. Chi ha studiato antiriciclaggio ricorda che la disciplina non riguarda solo le banche, ma anche gli intermediari finanziari, le poste, gli orafi, le case da gioco, le aste, e così via: la categoria è molto ampia. Dal punto di vista soggettivo, il TUB è più specifico per le banche, mentre l'altra disciplina riguarda una pletora di soggetti eterogenei. Sotto questo profilo è speciale il TUB: per le banche varrebbero dieci giorni, per tutti gli altri soggetti senza indugio.

Il problema era serio. Ai limiti indicati si sommano l'irregolarità che riguarda il presidente, la necessità di un vero e proprio verbale e il dubbio sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

Sono i motivi che hanno portato al testo attuale.

2.7.6. Il testo vigente per il collegio sindacale

Il testo vigente prevede che il collegio sindacale informi senza indugio, non più entro dieci giorni. Il dubbio prospettato non ha più ragione di porsi: la formula è stata ripresa dalla disciplina antiriciclaggio. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, cioè nelle verifiche e non per motivi esterni, che possano costituire un'irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Soggetto della norma è il collegio sindacale, non più il presidente: la portata è volutamente più ampia. È sparito volutamente anche il termine "verbali"; il collegio "informa". Se ne può dedurre che, se il presidente non convoca la riunione, gli altri sindaci hanno la prerogativa, anzi il dovere, di informare autonomamente la Banca d'Italia: "il nostro presidente non ha voluto dirtelo, ti scriviamo noi due", oppure "ti scrivo io da solo, ti segnalo questa anomalia che ritengo di aver rilevato".

Più sotto, a seguito della riforma del diritto societario, si prevede che la stessa regola valga se si adottano modelli alternativi di amministrazione e controllo. A tal fine lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2.7.7. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Un obbligo analogo grava sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Questi comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, ovvero pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La norma tutela un po' di più il revisore, perché la soglia di rilevanza della segnalazione è più alta: non si parla di irregolarità e violazioni, ma di gravi violazioni, in grado di incidere in modo pesante secondo i parametri indicati. Il revisore è più esterno rispetto al collegio sindacale o all'organo di controllo interno della banca, quindi l'attenzione richiesta è di livello minore.

La CRD 5 ha previsto inoltre che la Banca d'Italia possa rimuovere dall'incarico il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se ha violato le prescrizioni del secondo comma: se doveva segnalare qualcosa e non l'ha fatto, la Banca d'Italia può far revocare l'incarico. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.

Da verificare. La trascrizione riporta "L'ACRD, mi pare che sia stata dal 5" e "BCL"; si assumono CRD 5 e BCE.

Dopo l'art. 52 non si passa subito all'art. 53, perché la CRD 5 ha aggiunto ulteriori articoli intermedi. Ne parlerà la lezione successiva.

3 | Lezione del 13 novembre 2026: Whistleblowing e art. 53 TUB: fondi propri e rischi

3.1. Art. 52-bis e 52-ter TUB: la segnalazione di violazioni da parte dei dipendenti

L'articolo 52 ha subito negli ultimi anni un ampliamento, in termini di numero di articoli, per effetto dell'attuazione in Italia di una delle direttive CRD, in particolare la CRD 5. Con questa attuazione sono stati inseriti nel testo unico bancario due articoli nuovi, il 52-bis e il 52-ter, che prevedono, con gli opportuni adattamenti, la possibilità di inoltrare segnalazioni di anomalia anche da parte dei dipendenti delle banche. Chi sceglierà questa professione dopo la laurea potrà quindi beneficiare di tale possibilità.

L'articolo 52-bis disciplina i sistemi interni di segnalazione delle violazioni. L'articolo 52-ter è più vicino al 52 per quanto riguarda i destinatari, perché riguarda le segnalazioni di violazioni alla Banca d'Italia. Il dipendente di banca può dunque segnalare o all'interno della banca stessa o all'esterno, all'autorità di vigilanza. L'istituto è unico e articolato, e viene chiamato con il termine inglese whistleblowing. In italiano, con un linguaggio da film poliziesco, si potrebbe rendere con "la soffiata" o "la spia": fare la spia presso le autorità di vigilanza o presso l'organo interno deputato a riceverla.

Il comma 1 dell'art. 52-bis prevede che le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Rispetto all'art. 52, esaminato nella lezione precedente, si nota l'estensione dei soggetti: non più solo l'organo di controllo interno, ma il personale.

3.1.1. Violazioni e irregolarità

L'art. 52 impone al collegio sindacale di segnalare alla Banca d'Italia violazioni o irregolarità. Questa coppia di sostantivi ricorre molte volte nel testo unico bancario. L'articolo in cui assume maggiore rilievo è quello sull'amministrazione straordinaria, in materia di crisi, che ha un parallelo nella norma dedicata alla liquidazione coatta, che verrà esaminata: l'amministrazione straordinaria può essere disposta quando ricorrano gravi violazioni o gravi irregolarità.

La differenza tra le due nozioni è la seguente. La violazione è il mancato rispetto di una

vera e propria norma. Non importa che sia di rango primario, cioè una norma di legge, o di rango secondario, come una disposizione di vigilanza, né che sia una norma interna, per esempio una circolare interna alla banca: si tratta comunque della violazione di una prescrizione di carattere normativo. Ne sono esempi la banca che doveva rispettare un determinato coefficiente prudenziale e non lo ha fatto, o che doveva osservare determinate cautele nel deliberare credito a uno degli amministratori e non lo ha fatto.

L'irregolarità opera su un piano diverso. Non c'è violazione di alcuna norma, ma il comportamento riscontrato è anomalo: in una banca sana e prudente una situazione di questo genere non dovrebbe verificarsi. Il docente porta un esempio. In un organo collegiale come il consiglio di amministrazione la dialettica è un valore aggiunto, perché si vuole che gli amministratori discutano per arrivare a una decisione consapevole e ponderata. Se però il consiglio di una banca fosse spaccato in due su ogni decisione, anche la più irrilevante (in undici, sempre sei contro cinque), come in una guerra tra guelfi e ghibellini, e per decidere di che colore tinteggiare la sede, bianca, beige o verde, si discutesse per tre mesi, ciò non risponderebbe a un canone di sana e prudente gestione. Nessuna norma, né del codice civile né del TUB, stabilisce che le decisioni del consiglio debbano essere prese con una discussione non superiore a tre ore. Ma discutere inutilmente su ogni questione, anche la più banale, è segno di una banca inefficiente, che non opera secondo canoni di sana e prudente gestione. Questa è un'irregolarità, non una violazione.

Il collegio sindacale è un organo vero e proprio della banca, e per esso rilevano sia le violazioni sia le irregolarità. Un collegio sindacale potrebbe segnalare all'autorità di vigilanza che la banca procede "col freno a mano tirato": c'è molto da decidere e si impiega molto più tempo del dovuto. È un'informazione rilevantissima per la Banca d'Italia o per la BCE.

3.1.2. Il perimetro della segnalazione dei dipendenti

Per i dipendenti la prescrizione è più ristretta: si parla solo di violazioni. Non spetta al dipendente segnalare irregolarità, né occuparsi della gestione della banca. La gestione spetta all'organo amministrativo, nella sua dialettica fisiologica con gli altri organi interni, cioè l'assemblea da un lato e il collegio sindacale, o comunque l'organo di controllo, dall'altro. Il dipendente attua ed esegue. Anche il dirigente, persino il direttore generale, che ha prerogative e compiti specifici che si vedranno, è in fondo un esecutivo: porta la proposta in approvazione al consiglio di amministrazione, ma la decisione spetta al consiglio. L'art. 52-bis dice quindi che il dipendente può segnalare vere e proprie violazioni di norma, sempre che possano mettere a repentaglio la sana e prudente gestione della banca.

3.1.3. I rischi per il segnalante e le cautele

Le segnalazioni interne possono, almeno in ipotesi, rivelarsi un boomerang per chi le fa. Il docente illustra due casi. Nel primo, due direttori di filiale di pari grado e anzianità sono in competizione per la stessa promozione, perché il consiglio di amministrazione ne sceglierà uno solo come direttore capo area: la tentazione è segnalare una violazione del collega per eliminare il concorrente. Il docente precisa di scherzare in parte, ma di voler mostrare i rischi dell'istituto.

Nel secondo caso, più delicato e forse più frequente, un dipendente diligente, giovane e assunto da poco, in una struttura strategica come l'ispettorato interno, si accorge che il capo dell'ufficio accetta emolumenti da altri colleghi, con la promessa di accordarsi se non vedrà nulla. Segnalare che il proprio capo sottrae fondi alla banca espone a ritorsioni sulla carriera.

Di queste ipotesi tiene conto il legislatore, prima europeo e poi italiano, e di qui le cautele. Le procedure dell'art. 52-bis sono idonee a garantire la riservatezza dei dati del segnalante e del presunto responsabile della violazione, fatte salve le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. È la stessa cautela che la disciplina antiriciclaggio prevede da moltissimi anni per le segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

Anche questo si insegna nei corsi di diritto bancario: se il mafioso viene a sapere che è stato un dipendente a segnalare il sospetto di un'operazione legata alla criminalità organizzata, quel dipendente rischia molto, soprattutto in contesti abbastanza circoscritti. Per questo da diversi anni la materia antiriciclaggio prevede cautele particolari, e le norme sul whistleblowing attingono a quell'esperienza.

3.1.4. Le misure richieste alle banche (art. 52-bis)

La lettera a) richiede che sia garantita la riservatezza del segnalante. Le banche sono tenute ad approntare, in base alle norme secondarie che qui non si esaminano, procedure apposite, sostanzialmente informatiche, che garantiscono la segretezza della segnalazione. La riservatezza si arresta di fronte alle indagini dell'autorità giudiziaria, con la quale si deve collaborare.

La lettera b) impone di tutelare adeguatamente il segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione: è il caso del capo che poi si vendica. La norma è volutamente generica e spetta ai regolamenti interni declinare in concreto la prescrizione.

La lettera c) impone di assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. Non basterebbe dire di scrivere la segnalazione su un foglietto e lasciarlo sotto la porta del direttore generale: serve una procedura particolare, che renda effettiva la riservatezza.

3.1.5. Il comma 3: la segnalazione non è di per sé violazione del rapporto di lavoro

Il terzo comma risolve un dubbio potenziale, e guarda al diritto del lavoro, quindi in parte fuori dalla materia del corso: il dipendente che segnala viola qualche obbligo derivante dal suo rapporto di lavoro? La norma dispone che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Il docente invita a notare l'espressione "di per sé": la norma non esclude la violazione in assoluto, quindi resta sempre una valutazione nel merito.

Lo scopo è proteggere il dipendente da una censura di infedeltà ("un bravo dipendente sa tenere la bocca chiusa, potevi dirmelo in altro modo"), che sarebbe un modo scorretto di porsi

nei suoi confronti. Chi segnala anomalie non è infedele, perché agisce nell'interesse della banca. Se invece il dipendente si comportasse in modo scorretto, come nell'esempio fatto in precedenza, segnalando una violazione che non si rivela tale e che risulta inoltrata solo per fare un dispetto a un collega potenzialmente concorrente, non potrebbe difendersi invocando la buona fede e la fedeltà alla banca: se è chiaro che l'ha fatto per danneggiare il collega e la segnalazione era infondata, ne risponde.

3.1.6. Limiti della norma primaria e rapporto con l'art. 52-ter

La Banca d'Italia emana disposizioni attuative. L'articolo è abbastanza chiaro ma non risolve tutti i problemi, e le norme secondarie hanno cercato di porvi rimedio. I regolamenti interni della banca devono prevedere un iter riservato per la segnalazione, e qualcuno dovrà riceverla all'interno della banca. Si supponga una BCC di modeste dimensioni in cui la segnalazione vada inoltrata al direttore generale, e che il dipendente si accorga che la violazione è stata commessa proprio dal direttore generale: la segretezza sarebbe vanificata. La norma primaria non affronta il problema. La normativa secondaria prevede che si debba tener conto di queste situazioni e che possano esservi modalità di segnalazione alternative, per evitare forme ritorsive. Una via d'uscita è comunque già offerta dall'art. 52-ter: se non si vuole segnalare al direttore generale perché lo verrebbe a sapere, ci si può rivolgere direttamente alla Banca d'Italia.

3.1.7. Art. 52-ter: segnalazioni alla Banca d'Italia

Il 52-ter dispone che le segnalazioni possano essere inoltrate direttamente all'autorità di vigilanza. La Banca d'Italia riceve dal personale delle banche, ma anche delle relative capogruppo (la prospettiva è più ampia), segnalazioni che si riferiscono a violazioni di norme del titolo secondo e del titolo terzo, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Non si tratta di tutto il testo unico, ma il titolo terzo riguarda l'attività della banca e la normativa di vigilanza, quindi la platea di possibili violazioni è pressoché sconfinata: tutto il titolo secondo, tutto il titolo terzo a livello nazionale e le corrispondenti norme dell'Unione bancaria. La segnalazione può dunque uscire dalla banca e andare direttamente alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia tiene conto dei criteri dell'art. 52-bis e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, cosa che ha fatto (riservatezza, percorsi e così via). Si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, se le ritiene rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità dell'art. 5. Se quindi la violazione riguardasse un comportamento interno alla banca ma non fosse ritenuta in grado di incidere sulle finalità dell'art. 5, la Banca d'Italia potrebbe lasciar cadere la segnalazione ricevuta.

Da verificare. Nella trascrizione il docente dice "4 bis" a proposito della trasmissione alla BCE; probabilmente indica il comma 4 dell'art. 52-ter.

La Banca d'Italia trasmette alla BCE le segnalazioni ricevute quando riguardino soggetti

significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. A sua volta può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. In questi casi Banca d'Italia e BCE si scambiano informazioni secondo le modalità generalmente previste dal meccanismo di vigilanza.

3.1.8. Il contesto storico dell'introduzione

I due articoli sono stati inseriti in attuazione della CRD 5, arrivando purtroppo, ma non per colpa del legislatore italiano, leggermente dopo le crisi che hanno riguardato le banche italiane, a partire dalle due Popolari venete, delle quali il docente potrà parlare più avanti se ci sarà tempo. In una di esse alcuni dipendenti avevano rilevato anomalie nelle cosiddette operazioni baciate, già trattate in precedenza. All'epoca mancava una norma corrispondente al 52-ter. La banca aveva previsto un meccanismo interno di segnalazione, ma senza le cautele di riservatezza esporsi sarebbe stato pericoloso, e non era prevista la possibilità di segnalare direttamente alla Banca d'Italia.

Infine, come tutti gli enti pubblici, la Banca d'Italia non può tener conto di segnalazioni anonime: un biglietto lasciato sotto la sede veneziana di Rialto verrebbe cestinato.

Mancava dunque una norma, e da questo punto di vista specifico è arrivata in ritardo. Se ci fosse stata, quei dipendenti avrebbero potuto segnalare alla Banca d'Italia, e anche all'interno con qualche garanzia personale in più.

Con questo si chiude la parte sulla vigilanza informativa: le segnalazioni periodiche e occasionali (art. 51), la matrice dei conti, le altre banche dati informative come la Centrale dei rischi, e le segnalazioni una tantum del collegio sindacale e dei dipendenti, questi ultimi o all'interno della banca o all'autorità di vigilanza.

3.2. Art. 53 TUB: la vigilanza regolamentare

L'art. 53 è il secondo pilastro della vigilanza tripartita ed è in assoluto l'articolo che richiede più tempo per essere spiegato. Che cosa sia la vigilanza regolamentare è già stato detto più volte: avendo il legislatore del TUB scelto di delegificare e amministrativizzare, l'art. 53 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di scrivere le regole, cioè di dettare le disposizioni di vigilanza, come oggi si chiamano.

3.2.1. Il venir meno del CICR

Nella formulazione originaria l'articolo esordiva con "la Banca d'Italia, previa deliberazione del CICR": la coppia CICR-Banca d'Italia trattata nella prima parte del corso. Oggi il CICR non ha più competenza in materia, perché occorre dare attuazione, eventualmente, alle linee guida dell'EBA. Si è ritenuto di far dialogare direttamente, almeno sul piano ideale, l'EBA o la BCE con la Banca d'Italia, senza il CICR. Oggi la norma dice semplicemente che la Banca d'Italia emana disposizioni.

3.2.2. Le disposizioni di carattere generale e particolare

L'art. 53 è stato modificato più volte e sotto molti profili. Nella formulazione iniziale il primo comma era simile a quello attuale e prevedeva che la Banca d'Italia potesse dettare disposizioni di carattere generale, cioè rivolte a tutte le banche, al sistema. Esisteva però anche un comma 3, piuttosto lungo, che consentiva alla Banca d'Italia di dettare disposizioni di carattere particolare, cioè riferite a singole banche, nelle stesse materie del primo comma. La Banca d'Italia poteva quindi imporre una prescrizione a tutte le banche oppure soltanto a una banca specifica.

Il comma 3 dell'art. 53 oggi non prevede più questo potere. Il potere non è venuto meno: in un'opera di pulizia e in attuazione delle CRD, il potere delle autorità di vigilanza nazionali di dettare prescrizioni individuali è oggetto di un articolo autonomo, che segue, il 53-bis. L'art. 53 ha quindi cambiato connotati sotto questo profilo.

La Banca d'Italia può dettare prescrizioni sia generali sia particolari, sempre nel rispetto dei principi generali dell'art. 5. Ciò significa garantire la parità concorrenziale tra gli operatori: niente norme di favore per singole categorie o tipologie di banche, a meno che siano giustificate dai soliti criteri, per esempio la proporzionalità, e tantomeno per la singola banca. Le autorità nazionali possono dettare norme con riferimento a singole banche, come già detto nelle lezioni precedenti, ma non per aiutarle o alleggerire le prescrizioni di vigilanza: soltanto per renderle più severe e restrittive, in una logica di sana e prudente gestione. Il docente fa un paragone: se il manuale da studiare per la parte 2 avesse 500 pagine, potrebbe dire a uno studente di cui non si fida che le pagine sono 600, ma non potrebbe dire a chi ha preso 30 e lode in Legislazione 1 che le pagine sono 400. La Banca d'Italia non può farlo.

3.2.3. L'elenco delle materie del comma 1

Una seconda modifica riguarda le voci elencate nel primo comma, che oggi sono cinque: a), b), c), d) e d-bis). Il docente osserva che il legislatore ricorre alla solita tecnica per cui, invece di una lettera e), usa d-bis. L'elenco è cambiato più volte. Nella formulazione originaria, del 1993, comparivano come oggi l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e, alla lettera c), le partecipazioni detenibili. Le novità sono confluite nella lettera d). In origine vi si leggeva l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, e questo riferimento è rimasto. Nel tempo si sono aggiunti il riferimento al tema rilevantissimo della governance della banca, con i problemi di legalità, cioè il governo societario, e le prescrizioni in materia di sistemi di incentivazione e di remunerazione. La lettera d) è figlia di Basilea 3 e di ciò che ne è seguito in termini di CRD. Si è già detto che si fa affidamento anche sulle capacità di valutazione del mercato, e di qui la lettera d-bis): il mercato deve essere informato, quindi l'informativa da rendere al pubblico sulle materie delle lettere precedenti.

Da verificare. La trascrizione riporta la lettera finale come "E bis" e poi "D bis"; si assume d-bis, coerente con le cinque voci a), b), c), d), d-bis).

3.2.4. Gli sviluppi dovuti alla CRD 5

L'attuazione della CRD 5 ha sviluppato ulteriormente l'articolo, che è diventato molto lungo. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a) (l'adeguatezza patrimoniale) prevedono che le banche possano utilizzare la valutazione del rischio di credito rilasciata da società o enti esterni, e disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento. Il docente lo aveva anticipato: riguarda i modelli interni di valutazione, cioè quali banche possono darsi da sole i modelli e a quali condizioni, ciò che stabiliranno le disposizioni di vigilanza, e i sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, sempre previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Da verificare. La trascrizione riporta "Due terzi" per il comma successivo; probabilmente il comma 2-bis o 2-ter, o il comma 2, terzo periodo.

Le società o gli enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per le finalità del comma 1, lettera a), conservano per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre disposizioni normative vigenti, i dati personali legittimamente acquisiti. Sono dati sensibilissimi, come tutti i dati bancari, e la norma esclude qui una violazione della normativa sulla privacy.

Da verificare. La trascrizione riporta "dei denunciati legittimamente"; probabilmente "dei dati legittimamente acquisiti" o simile.

La Banca d'Italia disciplina inoltre condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche e dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, ferme restando le regole dell'art. 2391, primo comma, c.c., si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Se verifica in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

3.2.5. Conflitti di interesse e operazioni con parti correlate

Le disposizioni appena lette riguardano il capitolo delle operazioni con parti correlate. Per capire il senso del comma sul conflitto di interessi occorre ricordare l'art. 2391 c.c.: dopo la riforma del diritto societario esso non prevede più l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto di interessi, ma solo l'obbligo di darne notizia prima di deliberare. La materia bancaria è più restrittiva: la norma letta prevede che i soci e gli amministratori si astengano dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, direttamente o per conto di terzi.

La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni del comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. Le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte a

preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, alterando così la normale dinamica tra organo amministrativo e assemblea. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni sui sistemi di remunerazione e incentivazione emanate ai sensi della lettera d) del primo comma. Sono prescrizioni introdotte per dare attuazione alla CRD 5 e a quella successiva direttamente nel testo unico, e trovano poi implementazione nelle norme secondarie, che saranno viste sinteticamente.

3.3. L'adeguatezza patrimoniale

Si ritorna all'inizio dell'articolo. Il docente ricorda di aver detto che l'art. 53 richiederà molto tempo, perché impone di occuparsi via via di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenibili e così via. Si noti la lettera b), che non individua nemmeno i rischi, ma parla di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni: più delegificazione di così non è possibile. Quando la Banca d'Italia o la BCE avverte un rischio, può dettare norme specifiche. Il novero delle tipologie di rischio cresce di continuo. Fino ad alcuni anni fa alcune tipologie, che verranno viste, non erano prese in considerazione: il rischio reputazionale era solo eventuale, e il rischio legale veniva affrontato quando sopraggiungeva una causa, difendendosi nelle sedi competenti. Oggi queste tipologie richiedono un approccio preventivo, nella logica della sana e prudente gestione e della vigilanza prudenziale.

Si parte, seguendo l'ordine dell'articolo, dall'adeguatezza patrimoniale, che è il dato fondamentale. I vari coefficienti, almeno tra i più rilevanti, sono coefficienti patrimoniali, cioè rapportano determinati aggregati della banca ai fondi propri della banca stessa. L'adeguatezza patrimoniale è quindi l'indice principale della capacità della banca di fronteggiare i diversi rischi di gestione.

Il docente richiama l'immagine della torta, già usata. I fondi propri, il patrimonio della banca, sono una grande torta, scomposta idealmente in tante fette. Ciascuna fetta serve a soddisfare una determinata tipologia di rischio: per quel rischio la banca deve accantonare una determinata porzione del patrimonio, mettere in dispensa quella fetta. Questo approccio di misurazione del rischio a blocchi non è una novità del testo unico bancario. Nella rassegna storica dell'evoluzione della normativa bancaria si era visto che tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, dopo la prima direttiva e prima della seconda, arrivarono le prime direttive tecniche sull'adeguatezza patrimoniale, il coefficiente di solvibilità e così via. Dal 1990 in avanti, però, la materia è diventata molto più tecnica.

3.3.1. Il limite di competenza del corso

Non si entrerà nel merito puntuale di tutti i requisiti patrimoniali. Alla domanda di uno studente, posta ieri o alla fine della lezione di martedì, se si vedranno nel dettaglio tutte le componenti del patrimonio, il docente risponde di no: non c'è il tempo, e chi parla non ha le competenze specifiche. A un collega economista che gli diceva che i giuristi sono come i medici, super specializzati, il docente ha risposto che l'esempio è calzante: nessuno si farebbe curare gli occhi da un ortopedico, pur essendo entrambi medici. Anche lui è giurista, ma il suo mestiere

è fare, nei limiti in cui può, il professore di diritto dell'economia. Si cerca di dialogare in modo efficace con i colleghi aziendalisti, che sono i dirimpettai su questo terreno.

Il compito del docente è dire che cos'è o che cos'era il coefficiente di solvibilità, cioè oggi i requisiti patrimoniali, indicare la regola e che cosa succede se non viene rispettata, come reagisce l'autorità di vigilanza. Non è compito suo spiegare perché la Banca d'Italia abbia fissato quel coefficiente all'8%: dal punto di vista giuridico che sia 8, 0,8 o 80 è la stessa cosa. Saranno i tecnici a spiegare perché si è ritenuta opportuna una certa percentuale. Il corso non diventa quindi un corso di gestione della banca, di cui si occupano i colleghi: si vede l'architettura, con l'imprecisione e l'approssimazione che derivano dalla necessità di essere sintetici e di muoversi in un'area che, almeno per il docente, è di confine.

3.3.2. Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Il patrimonio deve essere adeguato. Il linguaggio è cambiato nel tempo. Le vecchie istruzioni di vigilanza parlavano di patrimonio di vigilanza. L'espressione "di vigilanza" si spiega perché ci si muove da sempre in un'ottica prudenziale: non è il patrimonio netto studiato nel bilancio. Le voci che lo compongono sono sempre state voci prudenziali, cioè con componenti negative che abbattevano il patrimonio a fini prudenziali. L'Unione europea ha sempre preferito parlare di fondi propri della banca. Alcuni anni fa, il docente ritiene in occasione dell'avvento del CRR e della CRD 3 ma dichiara di poter sbagliare, l'ordinamento italiano ha deciso, nella normativa secondaria, di uniformarsi anche nel lessico al linguaggio sovranazionale: non si trova più il riferimento al patrimonio di vigilanza ma ai fondi propri. Anche la circolare 285 contiene la disciplina dei fondi propri.

Questa disciplina viene continuamente cambiata e aggiornata, sia negli aggregati in sé sia nelle percentuali di computabilità delle singole voci patrimoniali, per tener conto dell'evoluzione dell'attività delle banche. Il docente ricorda, come accennato martedì, che la CRD 6, la direttiva che si sta implementando proprio in questo momento, ha preso atto per la prima volta che nelle componenti patrimoniali possono entrare anche le criptoattività, frutto di una novità.

La CRD 5 non ne teneva ancora conto: gli aggregati sono stati modificati adesso per considerare anche il nuovo mondo delle criptoattività. Gli aggregati cambiano in continuazione.

3.3.3. Lo schema tradizionale: patrimonio di base e patrimonio supplementare

Il docente parte dallo schema vecchio, non più in vigore, perché dal punto di vista didattico era molto più semplice di quello attuale per capire come funzionano questi aggregati. Fino a qualche anno fa c'era il patrimonio di vigilanza, distinto in due macrocategorie: il patrimonio di base e il patrimonio supplementare.

Nel patrimonio di base erano computabili tutte le voci che l'autorità di vigilanza considerava particolarmente sicure. L'esempio è il capitale sociale: nelle banche, come studiato qualche settimana fa, il capitale sociale è interamente versato, quindi non ci sono dubbi che quei soldi ci siano, ed era computabile nel patrimonio di base. Tanto il patrimonio di base quanto quello

supplementare, ed è così anche nelle formulazioni attuali, sono però componenti algebriche, cioè hanno elementi positivi e negativi. Il docente chiede agli studenti se si possa immaginare una voce negativa che abbatta il capitale sociale, anche pur essendo interamente versato, richiamando le materie di area aziendale o i corsi di diritto commerciale 1 e 3. I debiti verso i soci ci si avvicinano ma non sono capitale sociale: il debito prevede una restituzione, il capitale sociale no, salvo l'esercizio del diritto di recesso. Il diritto commerciale insiste molto, a proposito di capitale sociale e azioni, sul rischio di annacquamento del capitale. La risposta sono le azioni proprie. Se la banca possiede una parte del proprio capitale sociale, nei limiti in cui il diritto comune lo consente, si tratta di una somma algebrica: si scomputano dalla voce capitale sociale con segno meno.

Per il patrimonio di base non c'erano limiti quantitativi alla computabilità: vi si inserisce tutto ciò che si considera sicuro, e più è, meglio è. Il patrimonio supplementare comprendeva le componenti meno sicure, computabili ma con dei limiti. Una voce del patrimonio supplementare sono i prestiti subordinati, per i quali basta ricordare Legislazione bancaria 1. Sono considerati sicuri perché vengono rimborsati per penultimi, solo dopo che siano stati pagati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati: sono il penultimo baluardo patrimoniale prima delle azioni, cioè del capitale sociale. La vigilanza consente di computarli, ma non essendo capitale sociale si pone la questione dei limiti. La vecchia normativa disponeva che si potessero computare nei limiti del patrimonio di base. Se la banca avesse avuto un patrimonio di base di 100 e un patrimonio supplementare di 120, il patrimonio di vigilanza non sarebbe stato 100 più 120, ma 200, perché il patrimonio supplementare era computabile nei limiti massimi dell'ammontare del patrimonio di base, e quanto eccedeva andava perso.

L'ultima regola riguarda il minimo assoluto sotto il quale non si può scendere: è il capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria, cioè i 10 o 5 milioni visti nella prima parte del corso. Poiché il capitale sociale è interamente versato, scendere sotto quella soglia patrimoniale significa che la banca ha perduto tutto. A quel punto perde l'autorizzazione all'attività bancaria e deve uscire dal mercato.

3.3.4. La disciplina attuale: i fondi propri

Il docente ha fatto un po' di storia perché la disciplina attuale è molto più complicata, ma l'impianto del ragionamento è lo stesso. Non si parla più di patrimonio di vigilanza ma di fondi propri, e non si distingue più tra patrimonio di base e supplementare: i fondi propri sono suddivisi in classi di capitale. Esiste il capitale di classe 1, il capitale primario della banca, figlio idealmente del vecchio patrimonio di base, in cui si inseriscono le componenti sicure o abbastanza sicure. Al suo interno si distinguono il capitale primario di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1, e quest'ultimo richiama il patrimonio supplementare.

Tutto questo non si trova nel testo unico bancario, dove non c'è mai stato per ragioni di delegificazione, e non si trova nemmeno nelle disposizioni di vigilanza. Nella circolare 285 la parte dedicata ai fondi propri è un capitolo sottilissimo: la prima pagina non contiene nemmeno una premessa, ma solo l'elenco delle fonti normative, il responsabile del procedimento e i procedimenti

amministrativi. Di merito non c'è niente, nemmeno un coefficiente. La normativa si trova nel CRR: la materia è ormai pienamente armonizzata, e si va a cercare direttamente lì.

Da verificare. Il docente cita a memoria una numerazione di articoli del CRR ("tipo lo 50", "comincia prima") dicendo di non aver fatto in tempo a verificarla, e menziona "CRR 3"; l'unico riferimento puntuale è l'art. 72.

Esiste poi un capitale di classe 2, evidentemente meno sicuro, che recupera in parte il vecchio patrimonio supplementare. L'art. 72 del CRR stabilisce in modo chiaro e semplice che i fondi propri di una banca sono dati dalla somma, pur sempre algebrica, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2. Si ritrova anche la regola sull'ammontare minimo: i fondi propri di un ente non possono scendere sotto il capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione. Le regole sono rimaste sostanzialmente le stesse.

3.3.5. Dai fondi propri ai requisiti patrimoniali

Il tema dell'adeguatezza patrimoniale poteva inizialmente chiudersi qui. Con il corso seguito dieci anni fa si sarebbe passati al contenimento del rischio, partendo dal rischio tipico della banca, il rischio di credito, e dalla prima voce, il coefficiente di solvibilità, già accennato e che sarà ripreso. Quando il coefficiente di solvibilità è venuto meno, le norme sull'adeguatezza patrimoniale hanno cominciato a tener conto di tipologie di rischio che possono incidere negativamente sul patrimonio di una banca. Oggi una parte ampia e significativa del CRR è dedicata ai requisiti patrimoniali. Quelli che prima erano coefficienti specifici rientrano ora nella voce dei requisiti patrimoniali, a cui è dedicato un capitolo delle disposizioni di vigilanza, e anche nelle riserve di capitale in senso lato, che servono a fronteggiare queste tipologie di rischio.

In quel capitolo si trova che per una determinata classe i fondi propri non possono essere inferiori al 4,5%, al 5%, all'8%: è la suddivisione della torta in tante fette, per cui ciascuna fetta non può essere più stretta di una certa percentuale. Altro aspetto rilevante: nel calcolare queste percentuali si tratta comunque di percentuali ponderate in ragione del livello di rischio.

3.3.6. Il coefficiente di solvibilità e la sua scomparsa

Si recupera qui la nozione di coefficiente di solvibilità, ormai "morta e sepolta" come coefficiente. Come detto l'altro giorno, il coefficiente di solvibilità metteva in relazione il patrimonio di vigilanza della banca con il credito che la banca erogava alla clientela. Il minimo era fissato all'8%. Per essere precisi, per la singola banca inserita in un gruppo bancario poteva scendere al 7%, purché il gruppo nel suo insieme arrivasse all'8%. Sono dettagli.

Da verificare. La trascrizione colloca il patrimonio di vigilanza "al denominatore" e poi presenta un passaggio incomprensibile ("il denominatore ci metti patrimonio, più M e IOE"). Nel rapporto di solvibilità il patrimonio sta di norma al numeratore e le attività ponderate per il rischio al denominatore; il passaggio non è ricostruibile con certezza.

Il coefficiente di solvibilità considerava sia l'adeguatezza patrimoniale sia la rischiosità, cioè il rischio di credito. La vecchia disciplina si basava sui fattori di ponderazione, già accennati: la tipologia di clientela, perché non si può mettere sullo stesso piano un soggetto privato e una pubblica amministrazione; il rischio Paese, che incideva sull'abbattimento o meno della parte di patrimonio da accantonare idealmente; le garanzie ricevute, perché è diverso dare un credito chirografario o un credito garantito da un'ipoteca che protegge ampiamente.

Il coefficiente di solvibilità è sparito perché è confluito nella grande voce del requisito patrimoniale complessivo. Ci si è resi conto che non basta garantire accantonamenti per singola componente di rischio, ma occorre anche una valutazione d'insieme. Lo si capisce guardando soprattutto la gestione finanziaria di una banca. Quando le norme furono scritte, poco dopo il 1993, le banche uscivano dalla specializzazione e quelle che operavano sui mercati finanziari erano pochissime: il rischio grosso era il rischio di credito. Le cose sono poi cambiate. Inoltre, ponendosi nei panni di una banca, se questa sa di essere monitorata con il microscopio sul rischio di credito mentre nel comparto finanziario ha campo libero, può essere indotta a rischiare molto di più lì. Oggi quell'8% va rispettato non solo con riferimento al rischio di credito ma all'intero rischio della banca: è il rischio patrimoniale complessivo, l'adeguatezza patrimoniale nel suo insieme.

3.3.7. Le riserve di capitale

Esiste un'ulteriore componente, di cui parla il regolamento sui requisiti di capitale. In Italia si trova nelle disposizioni di vigilanza, parte prima, titolo secondo, capitolo 1, dedicato alle riserve di capitale. Tutto quanto visto finora intende proteggere la banca da rischi che derivano dall'attività che essa stessa svolge. Se concede credito, corre il rischio di credito: presta 100 e rischia che il prenditore non glieli restituisca. Se investe in titoli e un titolo azionario crolla in borsa, avrà una minusvalenza e dovrà iscrivere a bilancio una perdita per quell'investimento.

Esistono però fattori di rischio esogeni rispetto alla singola banca che fino a qualche anno fa non erano considerati. A partire dal CRR questi rischi hanno cominciato a essere misurati e si richiedono riserve di capitale specifiche. Ne sono esempio le riserve di capitale anticicliche, che hanno lo scopo di proteggere il settore bancario in una fase, per esempio, di eccessiva crescita del credito. Ci sono poi i rischi derivanti da situazioni avverse del mercato in quanto tale: il Covid, le gravi crisi finanziarie, le crisi petrolifere, di cui non è responsabile la banca.

In questo capitolo, che ha una premessa di mezza pagina con le indicazioni di massima, si dice che tra i requisiti patrimoniali complessivi, conformemente alle disposizioni dell'Unione, ci sono la riserva di conservazione del capitale, un cuscinetto (buffer) da tenere da parte, la riserva di capitale anticiclica, e le riserve per gli enti a rilevanza sistemica globale: accantonamenti patrimoniali ulteriori per fronteggiare situazioni di crisi che non dipendono dallo stato di salute della singola banca.

Da verificare. La trascrizione è confusa nell'elenco ("riserva di capitale anticiclica per gli enti rilevanza sistemica globale"); l'elenco è ricostruito come riserva di conservazione, riserva anticiclica e riserve per gli enti a rilevanza sistemica globale.

3.3.8. Gli stress test

Esistono anche sistemi di monitoraggio, di cui tutti hanno sentito parlare, per le banche significative almeno, anche se ora la Banca d'Italia ha tentato operazioni analoghe pure per le meno significative: gli stress test. Gli stress test di capitale servono a verificare la capacità di tenuta delle banche, soprattutto delle più rilevanti, non solo rispetto alle singole tipologie di rischio ma anche rispetto al rischio sistemico. È una delle evoluzioni dell'ultimo decennio.

Il docente chiede se gli studenti abbiano già incontrato questi temi in qualche corso tecnico. Ricorda di aver spostato Legislazione bancaria dal secondo al primo semestre, mentre prima si lavorava in parallelo con i colleghi. I colleghi potranno dire nel secondo semestre che il professor Urbani non ha capito niente e ha spiegato cose sbagliate, il che è anche possibile. A lui interessa dare il quadro descrittivo generale; per sapere perché il coefficiente sia all'8% e non allo 0,8% si deve chiedere ai colleghi.

Da verificare. La trascrizione riporta "appunto di CEVOLTA" subito dopo "0,8"; il passaggio è incomprensibile e non è stato riportato.

3.4. Il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni

Si rientra, almeno in parte, in quella che per il docente è più una zona di comfort: il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, formula che copre "di tutto di più". Come detto, c'è la massima delegificazione e amministrativizzazione: se emergono nuove tipologie di rischio non occorre modificare la legge, ci pensano direttamente le autorità creditizie. Storicamente si sono affermati alcuni filoni.

Il primo è la tipologia di rischio inevitabile per ogni banca. Poiché le banche per essere tali devono erogare credito, la prima e più tradizionale è il rischio di credito: il rischio che il prenditore non restituisca il finanziamento ricevuto, in termini assoluti o almeno nei tempi concordati. Una banca tradizionale aveva idealmente l'80 o il 90 per cento del rischio in quest'area, perché non faceva finanza come oggi la si intende.

La seconda area di rischio era il rischio di liquidità, derivante soprattutto da un mancato matching nella durata delle operazioni attive e passive. Nella prima parte del corso si è visto che la vecchia legge bancaria, priva degli strumenti odierni, aveva risolto il problema drasticamente: la banca che raccoglie a breve eroga a breve, quella che raccoglie a medio-lungo può erogare a medio-lungo. Con la despecializzazione ciò è venuto meno. Una parte del contenimento del rischio va sotto una locuzione lunghissima, "rischi connessi alla funzione di trasformazione delle scadenze" (non è colpa del docente), nell'ambito di una normativa poi cambiata, che si può compendiare nel rischio di liquidità.

Il terzo filone è quello che il docente chiama rischi dell'area finanza. La normativa secondaria della Banca d'Italia li chiama rischi di mercato. Un tempo erano molto più contenuti di quelli attuali, come si vedrà, anche perché c'era una netta separazione tra i titoli acquistati dalla banca per prestare servizi di investimento e i titoli acquistati per tenerli nel proprio portafoglio.

Nel secondo caso, cioè quando i titoli sono acquistati per il portafoglio proprio, il rischio per la banca è più elevato. I rischi di mercato mettono insieme un po' tutto questo, ma non riguardano soltanto il comparto finanza. Sotto la voce dei rischi operativi, come si vedrà, rientra per esempio anche il rischio di cambio e altre tipologie di rischio.

Da verificare. Il docente colloca il rischio di cambio tra i rischi operativi, ma poco prima aveva parlato dei rischi di mercato come voce che comprende più componenti; la trascrizione non permette di stabilire a quale categoria lo attribuisca.

3.4.1. Rischi operativi

La categoria dei rischi operativi, o rischio operativo, è un po' più recente dei primi tre, ma si può ancora ricondurre ai rischi tradizionali. Sono i rischi legati all'operatività della banca, come dice il termine stesso, e possono derivare da molti fattori. Un caso di attualità proprio delle ultime ore: se gli hacker riuscissero a inserirsi nel sistema informativo di una banca bloccandone l'operatività, sarebbe un classico caso di rischio operativo. Al di là delle cautele informatiche, anche qui c'è un rischio: i clienti potrebbero chiedere i danni ("volevo vendere quel titolo e non ho potuto, nel frattempo è crollato"). La risposta è l'accantonamento patrimoniale, cioè l'accantonamento di una parte del patrimonio per fronteggiare queste tipologie di rischio.

3.4.2. Le tipologie di rischio emerse più di recente

Negli ultimi anni sono emerse ulteriori tipologie di rischio, più nuove. Non che non esistessero in passato, ma venivano ritenute meno significative, non in grado di incidere sulla sana e prudente gestione della banca, e non si era prestata loro particolare attenzione.

Anzitutto i rischi connessi alla governance della banca: una cattiva gestione dal punto di vista organizzativo, o strettamente giuridico, è una componente di rischio fondamentale. Poi il rischio reputazionale, già citato: se emerge uno scandalo che finisce su tutti i giornali, la banca, che vive di fiducia, è a rischio. Infine il rischio legale. Se un cliente vince la causa contro la banca per un'operazione baciata, e la notizia finisce sul giornale, la banca deve temere che chi non ha ancora agito, ed è ancora nei termini per farlo, si chieda perché non dovrebbe fare causa anch'egli. Il rischio legale è concreto e può essere particolarmente pesante per una banca.

In altri casi si è avuto un ulteriore sviluppo di tipologie di rischio prima considerate in modo aggregato, perché ponevano esigenze diverse. È il caso del rischio di liquidità, che non deriva solo dal mancato incontro nella durata delle scadenze tra operazioni attive e passive. Una banca può trovarsi in difficoltà di liquidità perché ha investito in modo non facilmente liquidabile. L'esempio classico sono gli investimenti in immobili: si possono vendere, ma nell'arco di mesi, mentre una banca impegnata in un'operazione interbancaria overnight non può pensare di aver venduto l'immobile il mattino dopo. Esistono per questo norme sugli investimenti immobiliari delle banche.

La locuzione "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni" apre quindi un ventaglio di possibilità che si allarga sempre di più. Di qui la necessità di passare in rassegna, seppure

velocemente, che cosa significhi rischio nelle sue diverse configurazioni.

3.5. Il rischio di credito

Il docente nota che mancano pochi minuti e comincia a parlare del rischio di credito, detto anche rischio di controparte: il rischio che il finanziamento erogato dalla banca non venga restituito, in termini assoluti o nei termini pattuiti.

Nel contesto della vecchia legge bancaria il rischio si fronteggiava con la vigilanza strutturale, cioè con limiti all'accrescimento degli impieghi, già citati come esempio di vigilanza strutturale. La Banca d'Italia imponeva di non aumentare i finanziamenti troppo rapidamente, anche a una banca bravissima: "vai piano". Era una regola banale ma efficace. Essendo uno strumento di vigilanza strutturale, oggi sarebbe assolutamente incompatibile con l'assetto in vigore dal 1993. Il limite all'accrescimento degli impieghi non esiste più da più di trent'anni, caduto con le scelte compiute nel 1993.

Il secondo strumento, che sarà ripreso martedì prossimo, è il frazionamento del rischio: anziché dare mille euro a un solo cliente, è buona norma darne cento a dieci clienti. Si traduce in un insieme di norme sulla gestione delle grandi esposizioni, che si esamineranno la settimana prossima. Un tempo si parlava di grandi fidi: quando una banca concede credito a un solo cliente, o a un gruppo di clienti connessi, per importi consistenti scattano cautele particolari.

Il terzo profilo è la misurazione del rischio di credito, perché il credito presenta elementi di rischiosità diversi. Esiste un insieme di norme particolarmente articolato sulle metodologie standardizzate di misurazione del credito e sulle strategie affidate invece ai sistemi di rating interno, tema già accennato.

Il quarto profilo, anticipato, riguarda gli strumenti che aiutano la banca a cogliere tempestivamente fattori di rischio di credito che potrebbero emergere in un secondo momento. Un'impresa è raramente affidata da una sola banca: chi chiede un mutuo per comprare casa va da una banca e chiede il mutuo, mentre le imprese hanno quasi sempre rapporti pluribancari. La vigilanza dice allora alla banca di stare attenta: il rapporto con il proprio cliente può essere del tutto fisiologico, ma se quel cliente comincia ad avere problemi con un'altra banca bisogna alzare le antenne. Le difficoltà che il cliente comincia ad avere presso una banca concorrente potrebbero arrivare in seguito anche alla propria. Il cliente potrebbe temere di più la banca più severa, come gli studenti studiano di più la materia del professore più severo, e finché una banca più accomodante non segnala nulla non paga la prima. Ma se quella banca comincia a segnalare un problema, occorre allertarsi. Lo strumento è la Centrale dei rischi, che consente alla banca di vedere come il cliente è esposto anche verso le altre banche del sistema.

La lezione si chiude con il quadro di quanto trattato: la vigilanza informativa (whistleblowing), l'art. 53 in generale, le varie tipologie di rischio, l'adeguatezza patrimoniale, e l'avvio del discorso sul rischio di credito.